



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ሳላሥልጣን

ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

**የቴሌኮሙኒኬሽን ፈቃድ መመሪያ
ቁጥር 792/2013**

**TELECOMMUNICATIONS
LICENSING DIRECTIVE
NO. 792/2021**

**July 2021
ADDIS ABABA**



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን
ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

የቴሌኮሙኒኬሽን ፈቃድ መመሪያ
ቁጥር 792/2013

ሐምሌ 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ

የቴሌኮሙኒኬሽን ፈቃድ መመሪያ

የቴሌኮሙኒኬሽን ሥርዓት፣ መሠረተ ልማቶች እና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ለማካሄድ የሚያስችል ውጤታማና ቀልጣፋ የፈቃድ አሰጣጥ ሂደት መገንባት የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ መፍጠር በማስፈለጉ፤

ባለስልጣኑ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮችን በበላይነት መቆጣጠር የሚችልበት እንዲሁም ፈቃድን ማሻሻል፣ ማደስ፣ ማገድ እንዲሁም መሰረዝ የሚችልበትን ማዕቀፍ ማበጀት አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ፤

የመደብ እና የግል ፈቃዶችን ጨምሮ ሌሎች ፈቃዶችን እንዲሁም ተያያዥ የውል ሁኔታዎችን መለየት አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፤

የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን በኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 አንቀጽ 6(2)፣ 6(7)፣20(2) እና 52(4) መሰረት ይህን የቴሌኮሙኒኬሽን ፈቃድ መመሪያ አውጥቷል።

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1. **አጭር ርዕስ**ይህ መመሪያ “የቴሌኮሙኒኬሽን ፈቃድ መመሪያ ቁጥር 792/2013” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ።

- 1) “አመልካች” ማለት ፈቃድ ለማግኘት ለባለስልጣኑ የሚያመለክት ሰው ነው።
- 2) “ባለሥልጣን” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 3 የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን ነው።
- 3) “የጥሪ ማዕከል አገልግሎት ፈቃድ” ማለት ደንበኞች ከሦስተኛ ወገን ኤጀንሲዎች ጋር ለሚያደርጉት መስተጋብር መረጃ በስልክ፣ በድረ-ገጽ ወይም በኤሌክትሮኒክ መልዕክት (በኢሜል) ለመቀበልና ለማስተላለፍ በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 4) “የመደብ ፈቃድ” ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለመስጠት እና/ወይም ፍሪኩዌንሲን ለመጠቀም የግል ፈቃድ ማውጣት ሳያስፈልግ የፈቃድ መሠረታዊ ድንጋጌዎች እና ሁኔታዎችን ለሚያሟላ ማንኛውም ሰው የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 5) “የዳታ ማዕከል አገልግሎት ሰጭ ፈቃድ” ማለት ለማቀናበር፣ ለማከማቸት፣ በኔትወርክ ለማያያዝ፣ ለማስተዳደር እና ለዳታ ማሰራጨት አገልግሎት የሚውል የዳታ ማዕከል ለመተግበር፣ ለመጠገን፣ ለማከናወን እና ለማከራየት የሚረዱ ተግባራትን ወይም አገልግሎቶችን እና መገልገያዎችን ለማቅረብ የሚያስችል በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 6) “የኤሌክትሮኒክ አስተዳደር አገልግሎት” ማለት በአስተዳደር አገልግሎቶች ሳይወሰን የግብርና፣ የትምህርት እና የጤና አገልግሎቶችን ጨምሮ ማህበራዊ አገልግሎቶችን በተሰጣቸው ተልዕኮ መሠረት የኤሌክትሮኒክ አገልግሎቶችን በተሻለ ለማቅረብ በተገደበ የተገልጋዮች ጎራ በመንግስት ተቋማት የሚሰጥ ማንኛውም አገልግሎት ነው።

- 7) “**ቋሚ ኔትወርክ**” ማለት ለድምፅ፣ ለዳታ እና ለብሮድባንድ ኮሙኒኬሽን የሚያገለግሉ ባለመድ ኔትወርክ ነው።
- 8) “**ዓለም አቀፍ የሳተላይት የግል ሞባይል ግንኙነት አገልግሎት ፈቃድ**” ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ዓይነት መሠረተ ልማት ወይም ኔትወርክ ሳይኖር በሳተላይት የሞባይል የድምፅ ወይም የኢንተርኔት እና የዳታ አገልግሎት ለመስጠት በባለሥልጣኑ የሚሰጥ የሀገሪቱን የግዛት ወሰን የመጠቀም ፈቃድ ነው።
- 9) “**የሆስቲንግ አገልግሎት ሰጪ ፈቃድ**” ማለት ኢንተርኔትን መሰረት ያደረጉ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሀብቶችን ለተቋማት ወይም ለግለሰቦች በርቀት ለማቅረብ የሚውሉ የመተግበሪያ አገልግሎቶችን በመጠቀም በዳታ ማዕከል ወይም በኮሎኬሽን የሆስቲንግ አገልግሎት ለመስጠት በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 10) “**የግል ፈቃድ**” ማለት በውድድር የፍቃድ አሰጣጥ ሂደት የሚሰጥ ፈቃድ ሲሆን በቁጥር ውስን ለሆኑ ፈቃዶች አንድ ወይም ከአንድ በላይ አፕሬተሮችን ከአመልካቾች ቡድን መምረጥን ያካትታል።
- 11) “**የውስጥ የቴሌኮሙኒኬሽን መገልገያዎች ተከላ እና ጥገና ሥራዎች ፈቃድ**” ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን ኬብል፣ የዳታ ኔትወርክ በመኖሪያ ቤት፣ በሕንፃ ወይም በግቢ ውስጥ ለመዘርጋት እና ለመጠገን በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ሲሆን የግል ቅርንጫፍ ማዞሪያ እና የቴሌፎን ማከፋፈያ ተርሚናል መዘርጋትን ያካትታል።
- 12) “**የኢንተርኔት ማዞሪያ ማዕከል**” ማለት በዋነኝነት የኢንተርኔት ትራፊክ ልውውጥን ለማመቻቸት ዓላማ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የተለያዩ እራሳቸውን የቻሉ ሥርዓቶች እርስ በርስ እንዲተሳሰሩ የሚያስችል የኔትወርክ መሠረተ ልማት ነው።
- 13) “**የኢንተርኔት ማዞሪያ ማዕከል ፈቃድ**” ማለት እራሳቸውን የቻሉ የኢንተርኔት ኔትወርኮች የትራፊክ ልውውጥ የሚያደርጉበትን መሠረተ ልማት ለማቅረብ በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 14) “**የዓለም አቀፍ ግንኙነት በር ፈቃድ**” ማለት ዓለም አቀፍ የድምፅ ወይም የዳታ እና የኢንተርኔት አገልግሎት ወይም የዓለም አቀፍ የማስራጨት አቅም በማይክሮዌቭ፣ በባህር ውስጥ በተዘረጋ ኬብል/ፋይበር፣ በየብስ ላይ በተዘረጋ ኬብል/ፋይበር ወይም ሳተላይት በመጠቀም እና ለድምጽ አገልግሎት የኢንተርኔት ፕሮቶኮልን በመጠቀም ድምጽን በኢንተርኔት ፕሮቶኮል ላይ የማስተላለፍ አገልግሎት ለመስጠት በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 15) “**የኢንተርኔት አገልግሎት ሰጪ ፈቃድ**” ማለት የራስን ወይም በኪራይ የተገኘን መሠረተ ልማት በመጠቀም ድምጽን በኢንተርኔት ፕሮቶኮል ማስተላለፍን ጨምሮ የኢንተርኔት ተደራሽነት ወይም አገልግሎት ለመስጠት በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 16) “**አይ. ኤስ. ኤም ባንዶች**” ማለት በአለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት መሠረት ለተሰየሙት የኢንዱስትሪ፣ ሳይንሳዊ እና የህክምና ትግበራዎች የሚውሉ የፍሪኩዌንሲ ባንዶች ናቸው።
- 17) “**ፈቃድ**” ማለት በባለሥልጣኑ የተሰጠ ፈቃድ ነው።
- 18) “**ባለፈቃድ**” ማለት በባለሥልጣኑ ፈቃድ የተሰጠው ሰው ነው።

- 19) “የሞባይል ኔትወርክ” ማለት ማንኛውንም የሽቦ አልባ ቴክኖሎጂ ትውልድ በመጠቀም በኢትዮጵያ ውስጥ በማንኛውም ሥፍራ ድምጽ፣ ጽሁፍ፣ ዳታ እና ቪዲዮን ጨምሮ ማንኛውንም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለመስጠት እና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ እና ለመቀበል የሚያስችል የሴሎላር ሞባይል ኔትወርክ ነው።
- 20) “የውጭ የቴሌኮሙኒኬሽን መገልገያዎች ተከላ እና ጥገና ሥራዎች ፈቃድ” ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን ታወርች፣ የመጀመሪያ እና የሁለተኛ ደረጃ ኬብሎች፣ የመጨረሻ ምዕራፍ አገናኝ፣ የፋይበር ዋና መስመር እና በአካባቢያዊ ማዞሪያ እና ግቢ መካከል ትስስር የሚፈጥሩ የፋይበር ወይም ቋሚ ገመድ አልባ ኔትወርኮችን ለመትከል እና ለመጠገን በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 21) “የመገናኛ ሬዲዮ ፈቃድ” ማለት ለንግድ ላልሆነ የግል አገልግሎት የሚውል ቋሚ፣ ተንቀሳቃሽ እና በእጅ የሚያዝ የመገናኛ ሬዲዮ አገልግሎት ለመትከል እና ለመጠቀም በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 22) “የግል ኔትወርክ/የተገደበ ተገልጋዮች ጎራ/ አገልግሎት ፈቃድ” ማለት ፈቃድ ካለው የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት በማግኘት የውስጥ የድርጅት ዳታ፣ የድምጽ እና የቪዲዮ ትራፊክ ለማስተላለፍ በተገደበ የተገልጋዮች ጎራ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት እና ለመጠቀም በባለሥልጣኑ የተሰጠ ፈቃድ ነው።
- 23) “አዋጅ” ማለት በተለየ ሁኔታ ካልተገለጸ በስተቀር፣ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 ነው።
- 24) “የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ” ማለት በሀገር አቀፍ ደረጃ ወይም በተወሰነ መልክዓምድራዊ ክልል የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም የተወሰነ ክፍል የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የብሮድካስቲንግ ወይም ማንኛውም ሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለመስጠት ወይም በግል ለመጠቀም በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 25) “የሳተላይት ዜናዎች መሰብሰቢያ አገልግሎት ፈቃድ” ማለት የሳተላይት ዜናዎች መሰብሰቢያ መሣሪያ ለመጠቀም በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 26) “የተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ፈቃድ” ማለት የማዞሪያ ኔትወርኮችን ጨምሮ በሚተላለፉበት መንገድ (የሽቦ መስመር - መዳብ፣ ፋይበር፣ ኬብል፣ ገመድ አልባ፣ ሳተላይት) ሳይገደብ፣ የአለምአቀፍ በር፣ የኢንተርኔት ልውውጥ እና ማንኛውንም የኤሌክትሮኒክ ኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ለመስጠት በሚያስችል ቴክኖሎጂ የኢንተርኔት ቴሌፎንን ጨምሮ ድምጽ፣ ዳታ፣ ጽሁፍ እና ቪዲዮ የቴክኖሎጂ እና የአገልግሎት ገለልተኝነት መርሆችን በተከተለ መልኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውንም የሞባይል እና ቋሚ ኔትወርኮች በማንኛውም ስፍራ ለማቀድ፣ ለመገንባት፣ ለማከናወን እና ለማስቀጠል እና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ እና ለመቀበል በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 27) “የቴሌኮሙኒኬሽን ተጨማሪ አገልግሎቶች ፈቃድ” ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ አቅራቢዎች ዋነኛ አገልግሎት ያልሆኑ የሞባይል፣ የኢንተርኔት ወይም የመደበኛ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ተጨማሪ አገልግሎቶች እና ፕሬሚየም ደረጃ የተሰጣቸው አገልግሎቶችን ጨምሮ ለማቅረብ በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።

- 28) “የቪሳት አገልግሎት ፈቃድ” ማለት አንድ ባለፈቃድ እርስ በርስ ለተገናኙ የራሱ ተጠቃሚዎች ብቻ ለንግድ ላልሆነ ዓላማ የቪሳት መሳሪያ ተክሎ ለመጠቀም በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 29) “የመሠረተልማት አቅርቦትን ያላካተተ የኢንተርኔት አገልግሎት አቅርቦት ፈቃድ” ማለት ከተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ባለፈቃድ ወይም የኢንተርኔት አገልግሎት ሰጪ ባንድዊድዝ ወይም የኢንተርኔት ኔትወርክ መሣሪያ በመከራየት ለደንበኞች የኢንተርኔት አገልግሎት ለማቅረብ በባለሥልጣኑ የሚሰጥ ፈቃድ ነው።
- 30) “የሥራ ቀናት” ማለት ሥራ የሚከናወንበቸውን የሥራ ቀናት ብቻ ሲሆን ቅዳሜ፣ እሁድ እና በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ በዓል ሆኖ የታወጀን ማንኛውንም ቀን አያካትትም።

3. ዓላማ

የዚህ መመሪያ ዓላማ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ውስጥ የቴሌኮሙኒኬሽን ሥርዓት፣ መሠረተ ልማቶች እና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ለማካሄድ የሚያስችል የአሰራር ስርዓት መዘርጋት እንዲሁም ለቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ውጤታማና ቀልጣፋ የፈቃድ አሰጣጥ ሁኔታ መፍጠር የሚያስችል ማዕቀፍ መፍጠር ነው።

4. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በሚከተሉት የፈቃድ ዓይነቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፤

- 1) የግል ፈቃድ፤
- 2) የመደብ ፈቃድ፤
- 3) የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም እና የመገናኛ ሬዲዮ ፈቃዶች፤ እና
- 4) በባለሥልጣኑ የሚወሰንና የሚወጣ ማንኛውም ሌላ የፈቃድ ዓይነት።

ክፍል ሁለት

የፈቃድ አስፈላጊነት፣ ሂደት እና ከፈቃድ ነፃ መሆን

5. የፈቃድ አስፈላጊነት

- 1) ማንኛውም ሰው በአዋጁ እና በዚህ መመሪያ መሠረት ፈቃድ ሳያገኝ ወይም ከባለስልጣኑ ከፈቃድ ነጻ የመሆን መብት ሳይሰጠው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት መስጠት ወይም የኔትወርክ አገልግሎት ማካሄድ አይችልም።
- 2) ማንኛውም ሰው በአዋጁ እና በዚህ መመሪያ መሠረት ከባለስልጣኑ የተሰጠ ፈቃድ ሳይኖረው የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም መጠቀም አይችልም።
- 3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) ቢኖርም በአንዳንድ የተወሰኑ የፍሪኩዌንሲ ባንዶች ውስጥ ያሉ ተጠቃሚዎች በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 መሠረት በባለሥልጣኑ በግልጽ በሚወሰነው መሠረት ፈቃድ ከማውጣት ነጻ ሊሆኑ ይችላሉ።

- 4) በለሥልጣኑ ከፈቃድ ነጻ የሆኑ ባንዶችን የሚጠቀሙ መሣሪያዎችን የቴክኒክ መስፈርት በግልጽ በመለየት ከፈቃድ ነጻ ማዕቀፍ ማዘጋጀት አለበት።

6. ከፈቃድ ነፃ ስለመሆን

- 1) የዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ቢኖርም፣ ባለሥልጣኑ ከባለድርሻ አካላት ጋር ግልጽ ምክክር በማድረግ የተወሰኑ የተሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ወይም የኅብረተሰብ ክፍል ፈቃድ ከማውጣት ግዴታ ነፃ የማድረግ ትእዛዝ ሊያስተላልፍ ይችላል።
- 2) ከፈቃድ ነጻ ማድረግ ተለይተው የተገለጹ ማህበረሰቦችን እንዲሁም ለትርፍ ያልተቋቋሙ እና / ወይም የማህበራዊ-ዓላማ ድርጅቶችን ከቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ጋር ለማገናኘት ኢላማ ያደረጉ ሰዎች ፍላጎት ምላሽ መስጠት አለበት። ለዚህ ዓላማ አንድ ማህበረሰብ ልዩ ባህሪዎች እና የጋራ ፍላጎቶች ያላቸው በአንድ ተመሳሳይ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የሚኖሩ ሰዎችን ስብስብ ማካተት አለበት።
- 3) ከፈቃድ ነጻ ማድረግ ለወታደራዊ፣ ለፖሊስ፣ ለብሔራዊ ደህንነት እና ለኤሌክትሮኒክ አስተዳደር የሚውሉ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን ማካተት አለበት።
- 4) ባለሥልጣኑ ከፈቃድ ነጻ የማድረግ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ በአዋጁ አንቀጽ 20(4) በተደነገጉ መርሆዎች መመራት አለበት።
- 5) ባለሥልጣኑ ከፈቃድ ነፃ የማድረግ ትእዛዝ ከመስጠቱ በፊት የሚሰጠው አገልግሎት በቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰጪዎች ወይም ደንበኞች ላይ ጣልቃ የማይገባ ወይም ጉዳት የማያደርስ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት።

7. የፈቃድ ወሰን

- 1) በባለሥልጣኑ የሚሰጥ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰጪ ፈቃድ ባለፈቃዱ የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ባለቤት እንዲሆንና ስራውን እንዲያካሄድ እና/ወይም በፈቃዱ በተመለከቱት ሁኔታዎችና ደንቦች መሠረት የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንዲሰጥ የሚፈቅድ መሆን አለበት።
- 2) ባለፈቃዱ በፈቃዱ ውስጥ በግልጽ ያልተመለከቱ ማናቸውንም አገልግሎት መስጠት ወይም ስርዓትን ማስተዳደር አይችልም።
- 3) ፈቃድ የሚጠየቅበት መሆኑ ያልተገለፀ አገልግሎት የሚሰጥ ወይም ስርዓት የሚያስተዳድር ማንኛውም ሰው አገልግሎቱን መስጠት ወይም ስርዓቱን ማስተዳደር ፈቃድ የሚያስፈልገው መሆኑ ከተገለፀ ፈቃዱን እስከሚያገኝ ድረስ ባለሥልጣኑ በሚያስቀምጣቸው ሁኔታዎች እና ደንቦች አገልግሎት መስጠቱን ወይም ስርዓት ማስተዳደሩን ሊቀጥል ይችላል።

8. የፈቃድ ማመልከቻ ሁኔታዎችና መስፈርቶች

- 1) የፈቃድ ማመልከቻው ተቀባይነት የሚኖረው አመልካቹ፤

ሀ) በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ውስጥ በሥራ ላይ ባለ የንግድ ምዝገባ እና ፈቃድ እና/ወይም የኢንቨስትመንት ሕግ መሠረት የተመዘገበ ከሆነ፤

ለ) በፈቃዱ መሠረት ሥራውን ለማከናወን በባለሥልጣኑ የወጣውን የቴክኒክ መስፈርቶች የሚያሟላ ከሆነ፤

ሐ) የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ለመዘርጋት እና ስራውን ለማካሄድ ወይም/እና ባለሥልጣኑን በሚያረካ ሁኔታ ዘለቂታ ያለው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል በቂ የፋይናንስ አቅም ያለው ከሆነ፤ እና

መ) እንደ ስፔክትረም እና ቁጥር ያሉ ውስን ሀብቶች ላይ የተመሠረተ አገልግሎት ከሆነ ባለሥልጣኑ እነዚህ ሀብቶች መኖራቸውን እና ለአመልካቹ የተመደቡለት ወይም የተያዙለት መሆኑ ከተረጋገጠ፡፡

2) እያንዳንዱ የቴሌኮሙኒኬሽን ፈቃድ ማመልከቻ ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጁ እና በባለሥልጣኑ ድረ-ገጽ ወይም ቢሮ የሚገኙ የማመልከቻ ቅጾችን በመሙላት እንዲሁም በባለሥልጣኑ የተወሰነውን የማመልከቻ ክፍያ ከተከፈለበት ማስረጃና ሌሎች በባለሥልጣኑ ሊወሰኑ የሚችሉ ሰነዶችን በማያያዝ ለባለስልጣኑ መቅረብ ይኖርበታል፡፡

3) ለፈቃድ የሚቀርብ ማመልከቻ ከሚከተሉት መረጃዎች ጋር ለባለሥልጣኑ መቅረብ ይኖርበታል፡፡

ሀ) በባለሥልጣኑ የተገለጹ የምዝገባ ወይም የመታወቂያ ሰነዶች፤

ለ) እንደ አግባቡ የመመሥረቻ ጽሑፍና የመተዳደሪያ ደንብ፤

ሐ) እንደ አግባቡ የባለአክሲዮኖች ስም ዝርዝር፤ ዜግነት፤ አድራሻ፤ የገዙት የአክሲዮን ብዛትና ዋጋ፤

መ) የአመልካቹ የመልዕክት መላኪያ እና/ወይም በኢትዮጵያ ቋሚ የመኖሪያ አድራሻ፤

ሠ) እንደ አግባቡ ሊሰጥ ስለታሰበው አገልግሎት አይነት፤ ኔትወርክ እና የሚሸፍነው ቦታ ዝርዝር የያዘ የቢዝነስ ዕቅድ፤

ረ) እንደ አግባቡ አመልካቹ መመስረት እና ማካሄድ ስለፈለገው የኔትወርክና የማስተላለፊያ ሥርዓቶች ዝርዝር መግለጫ እንዲሁም የኔትወርክ ዝርጋታ የሚከናወንበት እና ስራ የሚጀምርበት የጊዜ ሰሌዳ፤

ሸ) እንደ አግባቡ ለማካሄድ ከታሰበው ወይም ፈቃድ ከተጠየቀበት የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ወይም አገልግሎት ጋር የተያያዙ ቀደምት የአስተዳደር ልምዶችን የሚያሳዩ መረጃዎች፤ እና፤

ቀ) ኔትወርክ ለመዘርጋት እና ስራውን ለማካሄድ ወይም/እና ባለሥልጣኑን በሚያረካ ሁኔታ ዘለቂታ ያለው አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል በቂ የፋይናንስ አቅም ስለመኖሩ ለማረጋገጥ በባለሥልጣኑ የሚጠየቁ መረጃዎች፡፡

4) ባለሥልጣኑ ከአመልካቾች የሚሰበሰቡ መረጃዎችን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ተገቢ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት፡፡

9. የፈቃድ ሁኔታዎችን ስለማሻሻል

1) ባለሥልጣኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ የአዋጁን አንቀጽ 34-37 መሠረት በማድረግ የፈቃድ ሁኔታዎች በተመሳሳይ ምድብ ውስጥ ለሚሰጡ ሁሉም ፈቃዶች ላይ የሚተገበሩ ሁኔታዎች ጋር የሚስማማ

ለማድረግ እና በምድብ ውስጥ ባሉ ባለፈቃዶች መካከል ፍትሐዊ ውድድርን ለማረጋገጥ ዓላማ የፈቃድ ሁኔታዎችን ማሻሻል ይችላል።

2) ባለሥልጣኑ ማናቸውንም የፈቃድ ሁኔታዎችን ለማሻሻል ሲያቅድ ለሁሉም ባለፈቃዶች፤

ሀ) ስለታቀደው ማሻሻያ ምክንያቶች፤ እና፤

ለ) የታቀደው ማሻሻያ ተግባራዊ ስለሚሆንበት ቀን፤

በጽሁፍ ማሳወቅ ይኖርበታል።

3) ባለፈቃዱ የጽሁፍ ማስታወቂያው በደረሰው ስልሳ (60) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሃሳቡን በጽሁፍ ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ ይችላል።

4) በታቀደው ማሻሻያ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ከመተላለፉ በፊት ባለሥልጣኑ ግልጽ እና በምክክር ላይ የተመሠረተ ሂደት በማካሄድ ማሻሻያው ተፅዕኖ ከሚያሳርፍባቸው ባለፈቃዶች ወይም ማንኛውም ፍላጎት ካለው አካል የቀረቡ ሃሳቦችን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል።

10. በባለሥልጣኑ ስለሚጠየቁ ተጨማሪ መረጃዎችና ሰነዶች

1) ባለሥልጣኑ ፈቃድ ለማግኘት የቀረበለትን ማመልከቻ ከተቀበለ በኋላ በማናቸውም ጊዜ አመልካቹ ለማመልከቻው ደጋፊ የሆኑ ተጨማሪ መረጃዎችና ሰነዶች እንዲያቀርብ ሊጠይቅ ይችላል።

2) የተጠየቁትን ተጨማሪ መረጃዎችና ማስረጃዎች በሰላሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ አለማቅረብ ማመልከቻውን እንደመተው ይቆጠራል።

3) ከማመልከቻው ጋር በተያያዘ የሚቀርብ ማናቸውም መረጃ ትክክለኛ መሆኑን ይኖርበታል። ባለሥልጣኑ በአመልካቹ የቀረበ ማናቸውም መረጃ ወይም ሰነድ ትክክለኛ አለመሆኑን ያረጋገጠ እንደሆነ ባለፈቃዱ በሰላሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ መረጃውን ወይም ሰነዱን እንዲያስተካክል ዕድል ይሰጠዋል። መረጃውን ማስተካከል አለመቻል እና/ወይም የተጠየቀውን መረጃ ወይም ሰነድ አለማቅረብ ማመልከቻውን ውድቅ ማድረግን ያስከትላል።

11. የተደረጉ ለውጦችን ለባለሥልጣኑ የማሳወቅ ግዴታ

ማመልከቻው ተቀባይነት ካገኘ በኋላ ባለፈቃዱ ድርጅቱን የተመለከቱ ዝርዝሮች፣ የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ እና/ወይም የሚሰጠው አገልግሎት እና ወሰን መግለጫ፣ ወይም ለባለሥልጣኑ የቀረቡ ማናቸውም መረጃዎች ላይ ለውጥ ካደረገ ወይም ስህተት ካገኝ ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ ይኖርበታል።

12. በሥራ ላይ ያሉ ፈቃዶች

1) በሥራ ላይ ያለን ፈቃድ የያዘ ሰው ባለሥልጣኑ የሚያወጣውን የማካተቻ ስልቶች መሠረት በማድረግ በዚህ መመሪያ መሠረት ማመልከት እና አዲስ ፈቃድ ማግኘት አለበት ።

2) ነባሩ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር በዚህ መመሪያ በተደነገገው መሠረት ማመልከት እና አዲስ ፈቃድ ማግኘት አለበት።

3) በማመልከቻው ወቅት ነባሩ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር በባለሥልጣኑ በፌዴራል ፍሪኩዌንሲ መጠቀሚያ ክፍያ መመሪያ ውስጥ የተወሰነውን የፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ክፍያ መፈጸም ይጠበቅበታል።

4) የዚህ መመሪያ ንዑስ-አንቀጽ (2) ቢኖርም አዲሱ የነባር የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ፈቃድ፡-

ሀ) ያለውድድር የሚሰጥ፤ እና፤

ለ) የፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም እንደገና በመመደብ ላይ

የተመሰረተ ይሆናል፡፡

ክፍል ሦስት

የግል ፈቃዶች

13. የግል ፈቃዶችን የመስጫ ዘዴዎች

1) የግል ፈቃድ የሚጠየቅባቸው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች በዚህ መመሪያ አባሪ “ሀ” ላይ የተዘረዘሩት መሆን አለባቸው፡፡

2) ባለሥልጣኑ ከዚህ በታች የተመለከቱትን ዘዴዎች በመጠቀም የግል ፈቃድ ሲሰጥ ይችላል፤

ሀ) በጨረታ፤

ለ) በንጽጽር ውድድር፤

ሐ) ጨረታንና የንጽጽር ውድድርን በማቀላቀል፤ ወይም

መ) ባለሥልጣኑ ተገቢ ነው በሚለው በሌላ ማናቸውም ዘዴ፡፡

3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) እና የዚህ መመሪያ አንቀጽ 8፣ 9 እና 10 ቢኖሩም፣ የተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የግል ፈቃድን በተመለከተ ጥቅም ላይ የሚውሉ ዘዴዎችና ተዛማጅ የፈቃድ አሰጣጥ ሥርዓቶች በውድድር ላይ በተመሠረተ ምርጫ የሚከናወን ሆኖ የፈቃድ ማመልከቻ በሚጠየቅበት የሕዝብ ማስታወቂያ ውስጥ የሚወሰን ይሆናል፡፡

14. ለግል ፈቃድ ውሳኔ ሚስጥበት ጊዜ

1) ባለሥልጣኑ ማመልካቸው በደረሰው ሠላሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ የግል ፈቃዱ የሚሰጥ መሆን አለመሆኑን በመወሰን ለአመልካቹ ውሳኔውን በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት፡፡

2) ባለሥልጣኑ ውሳኔ የሚሰጥበትን ጊዜ የማረዘም መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ ሆኖም ጊዜው ከስልሳ (60) የሥራ ቀናት መብለጥ የለበትም፡፡

15. ማመልከቻን ስለማስተናገድ

1) ባለሥልጣኑ ማመልከቻው የተሟላ መሆኑን ካረጋገጠ ለተጠየቀው ፈቃድ ተፈጻሚ የሚሆኑ ሁኔታዎችን በማስፈር የመስተናገጃ ደብዳቤ ለአመልካቹ መላክ አለበት፡፡

2) አመልካቹ የመስተናገጃ ደብዳቤ በደረሰው በስልሳ (60) የሥራ ቀናት ውስጥ ተገቢውን የፈቃድ ክፍያ መክፈል አለበት፡፡

16. በሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ላይ የተመሠረተ የግል ፈቃድ

በሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ላይ ለተመሠረተ አገልግሎት ፈቃድ ሲሰጥ፤

1) ፈቃዱ ለተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር ወይም ባለሥልጣኑ ለአመልካቹ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም እስካልመደበለት ድረስ በራሱ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም እንደተመደበለት አያስቆጥርም፤ እንዲሁም፤

- 2) በዚህ መመሪያ ክፍል አምስት የተመለከቱትን የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ምደባ መስፈርቶች መሟላት በቅድመ ሁኔታነት ታሳቢ የሚደረግ ይሆናል።

17. የግል ፈቃድ ዘመንና ማብቂያ ጊዜ

- 1) በዚህ መመሪያ መሠረት የተሰጠ የግል ፈቃድ ለአስራ አምስት (15) ዓመት የጸና ይሆናል።
- 2) የግል ፈቃድ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 18 በተደነገገው መሠረት ካልታደሰ በስተቀር የፈቃዱ ጊዜ ማብቃት አለበት።
- 3) የግል ፈቃዱ የአገልግሎት ጊዜውን ጨርሶ የተቋረጠ እንደሆነ፣ ባለሥልጣኑ በጊዜያዊነት አገልግሎት መስጠቱን እንዲቀጥል ካልፈቀደለት ወይም ካላደረገው በስተቀር የግል ባለፈቃዱ የፈቃድ ጊዜው ወይም ዘመኑ እንዳበቃ አገልግሎት መስጠቱን ወዲያውኑ ማቋረጥ አለበት።

18. የግል ፈቃድን ስለማደስ

የግል ፈቃድ፤

- 1) የፈቃድ ጊዜው ከማብቃቱ ከስድስት (6) ወር በፊት አመልካቹ አስፈላጊ የፈቃድ ዕድሳት ክፍያ በመፈጸም የፈቃድ እድሳት ማመልከቻ ካስገባ፤
 - 2) ባለፈቃዱ የፈቃድ ግዴታዎችን ካሟላ እና አስፈላጊውን የማመልከቻ ቅጽ ሞልቶ ካቀረበ፤ እና
 - 3) ባለሥልጣኑ ማመልከቻውን አጥጋቢ ሆኖ ካገኘው፤
- ሊታደስ ይችላል።

19. የግል ፈቃድን ስለመመለስ

- 1) የፀናና በሥራ ላይ ያለ የግል ፈቃድን ለመመለስ የፈለገ ባለፈቃድ፤
 - ሀ) ከጽሑፍ ማስታወቂያ መስጫው ቀን ወይም ፈቃዱን ለመመለስ ከወሰነበት ቀን በፊት የግል ፈቃዱን ለመመለስ ፍላጎት እንዳለው ከአንድ (1) ዓመት ያላነሰ የቅድሚያ ማስታወቂያ ለባለስልጣኑ መስጠት፤
 - ለ) ለባለፈቃዱ ደንበኞች ፈቃዱን ለመመለስና አገልግሎቱን ለማቋረጥ ፍላጎት እንዳለው ከስድስት (6) ወር ያላነሰ ማስታወቂያ መስጠቱን የሚያሳይ የጽሑፍ ማስረጃ ለባለሥልጣኑ ማቅረብ፤
 - ሐ) ከፈቃድ መመለሻው ቀን በፊት ደንበኞቹን ለሌላ ባለፈቃድ ለማስተላለፍ ያደረገውን ዝርዝር ዝግጅቶች ለባለሥልጣኑ ማቅረብ፤ እና፤
 - መ) በደንበኞቹ የተፈጸሙ የቅድሚያ ክፍያዎችን ለመመለስ ዋስትና የሰጠበትን ሰነድ ማቅረብና ለሌላ ማንኛውም ባለፈቃድ ወይም ደንበኞች ምንም ዓይነት ያልተፈጸሙ ግዴታዎች እንደሌለበት ማረጋገጥ፤

አለበት።
- 2) ባለሥልጣኑ ፈቃዱን ለመመለስ የቀረበውን ማመልከቻ ለመመርመር አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ተጨማሪ መረጃ ወይም ዋስትና የመጠየቅ ሥልጣን አለው።
- 3) ባለሥልጣኑ ፈቃድ የመመለሻውን ጊዜ ለማራዘም በባለፈቃዱ የቀረበን ማመልከቻ ሊቀበል ይችላል።

ክፍል አራት

የመደብ ፈቃዶች

20. የመደብ ፈቃዶች ማመልከቻ

- 1) ለመደብ ፈቃድ የሚቀርብ ማመልከቻ አግባብ ያለውን የማመልከቻ ቅጽ በመሙላት ከአስፈላጊ ሰነዶች ጋር ተገቢውን ክፍያ በመፈጸም ለባለሥልጣኑ መቅረብ አለበት።
- 2) የመደብ ፈቃድ የሚጠየቅባቸው የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች በዚህ መመሪያ አባሪ “ለ” ላይ የተዘረዘሩት መሆን አለባቸው።

21. ውሳኔ ለመስጠት ስለሚስፈልግ ጊዜ

- 1) ባለሥልጣኑ ማመልከቻውን በተቀበለ በሰዓት (30) የሥራ ቀናት ውስጥ የመደብ ፈቃድ መስጠት ያለበት መሆን ወይም አለመሆኑን በመወሰን ውሳኔውን በጽሑፍ ለአመልካቹ ማሳወቅ አለበት።
- 2) ባለሥልጣኑ ውሳኔ የሚሰጥበትን ጊዜ የማራዘም መብቱ የተጠበቀ ነው። ሆኖም ጊዜው ከስልሳ (60) የሥራ ቀናት መብለጥ የለበትም።

22. የመደብ ፈቃድ ዘመንና ማብቂያ ጊዜ

- 1) በዚህ መመሪያ መሠረት የሚሰጠው የመደብ ፈቃድ በፈቃድ ሁኔታዎች ውስጥ በሌላ መልኩ እስካልተገለጸ በስተቀር ለአስራ አምስት (15) ዓመት የጸና ይሆናል።
- 2) የግል ፈቃድ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 23 በተደነገገው መሠረት ካልታደሰ በስተቀር የፈቃዱ ጊዜ ማብቃት አለበት።
- 3) የመደብ ፈቃዱ የአገልግሎት ዘመኑን ጨርሶ የተቋረጠ እንደሆነ፣ ባለሥልጣኑ በጊዜያዊነት አገልግሎት መስጠቱን እንዲቀጥል ካልፈቀደለት ወይም ካላደረገው በስተቀር የመደብ ባለፈቃዱ የፈቃድ ጊዜው ወይም ዘመኑ እንዳበቃ አገልግሎት መስጠቱን ወዲያውኑ ማቋረጥ አለበት።

23. ስለመደብ ፈቃድ ዕድሳት

- 1) የመደብ ፈቃድ በፈቃድ ሁኔታዎች ውስጥ በሌላ መልኩ እስካልተገለጸ በስተቀር፡-
 - ሀ) የፈቃድ ጊዜው ከማብቃቱ ከአስራ ሁለት (12) ወር በፊት አመልካቹ አስፈላጊውን የፈቃድ ዕድሳት ክፍያ በመፈጸም የፈቃድ እድሳት ማመልከቻ ካስገባ፣ እና፣
 - ለ) ባለፈቃዱ የፈቃድ ግዴታዎችን ካሟላ፣ለአስራ አምስት (15) ዓመት ሊታደስ ይችላል።
- 2) የመደብ ፈቃድ ባለፈቃዱ ፈቃዱን ማሳደስ ካልፈለገ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 24 ንዑስ-አንቀጽ 1(ለ)፣ (ሐ) እና (መ) ድንጋጌዎችን ማሟላት አለበት።

24. የመደብ ፈቃድን ስለመመለስ

- 1) የፀናና በሥራ ላይ ያለ የመደብ ፈቃድን ለመመለስ የፈለገ ባለፈቃድ፡
 - ሀ) ከጽሑፍ ማስታወቂያ መስጫው ቀን ወይም ፈቃዱን ለመመለስ ከወሰነበት ቀን በፊት የመደብ ፈቃዱን ለመመለስ ፍላጎት እንዳለው ከስድስት (6) ወር ያላነሰ የቅድሚያ ማስታወቂያ ለባለሥልጣኑ መስጠት ፤

ለ) ለደንበኞቹ ፈቃዱን ለመመለስና አገልግሎቱን ለማቋረጥ ፍላጎት እንዳለው ከሶስት (3) ወር ያላነሰ ማስታወቂያ መስጠቱን የሚያሳይ የጽሑፍ ማስረጃ ለባለሥልጣኑ ማቅረብ ፤

ሐ) ከፈቃድ መመለሻው ቀን በፊት ደንበኞቹን ለሌላ ባለፈቃድ ለማስተላለፍ ያደረገውን ዝርዝር ዝግጅቶች ለባለሥልጣኑ ማቅረብ፤ እና፤

መ) በደንበኞቹ የተፈጸሙ የቅድሚያ ክፍያዎችን ለመመለስ ዋስትና የሰጠበትን ሰነድ ማቅረብና ለሌላ ማንኛውም ባለፈቃድ ወይም ደንበኞች ምንም ዓይነት ያልተፈጸሙ ግዴታዎች እንደሌለበት ለባለስልጣኑ ማረጋገጥ፤

ይኖርበታል፡፡

2) ባለሥልጣኑ ፈቃዱን ለመመለስ የቀረበውን ማመልከቻ ለመመርመር አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ተጨማሪ መረጃ ወይም ዋስትና የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

3) ባለሥልጣኑ ፈቃድ የመመለሻውን ጊዜ ለማራዘም በባለፈቃዱ የቀረበን ማመልከቻ ሊቀበል ይችላል፡፡

ክፍል አምስት

የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃዶች

25. የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ ማመልከቻና የፈቃድ ሂደት

1) የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ ማመልከቻ በባለሥልጣኑ የተወሰነውን የማመልከቻ ክፍያ ከተከፈለበት ማስረጃና ሌሎች በባለሥልጣኑ ሊወሰኑ ከሚችሉ ሰነዶች ጋር ከባለሥልጣኑ ድረ-ገጽ ወይም ቢሮ ከሚገኝ ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀ የማመልከቻ ቅጽ ተሞልቶ መቅረብ አለበት፡፡

2) ባለሥልጣኑ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ ማመልከቻን እንደተቀበለ፤

ሀ) ማመልከቻው የተሟላ መሆኑን ወይም ማንኛውም ተጨማሪ መረጃ የሚያስፈልግ መሆኑን በሰባት (7) ቀናት ውስጥ ለአመልካቹ ማሳወቅ አለበት፡፡

ለ) ማመልከቻው የተሟላ ከሆነ ለአመልካቹ ውሳኔውን በሰላሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ ማሳወቅ አለበት፡፡

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) የተመለከቱት መስፈርቶች ቢኖሩም፤ ባለሥልጣኑ ውሳኔ የሚሰጥበትን ጊዜ የማራዘም መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ ሆኖም ጊዜው ማመልከቻው ከቀረበበት ከስልሳ (60) የሥራ ቀናት መብለጥ የለበትም፡፡

4) የዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (1) ቢኖርም ለተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የግል ፈቃድ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃዱ በሚሰጥበት ጊዜ መመደብ ወይም እንደገና መመደብ አለበት፡፡

5) የዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (1) ቢኖርም ለአጭር ርቀት የገመድ አልባ፤ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ መለያ እና ሌሎች አነስተኛ ኃይል የአጭር ርቀት መሣሪያዎች እና አገልግሎቶች የሚውሉ በ2.4 ጊጋ ሽርዝ እና 5 ጊጋ ሽርዝ ውስጥ ያሉ የአይ. ኤስ. ኤም ባንዶች ፈቃድ አያስፈልጋቸውም.

26. የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ የመስጫ ዘዴዎች

- 1) ባለሥልጣኑ ከዚህ በታች የተመለከቱትን ዘዴዎች በመጠቀም የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም ፈቃድ ሊሰጥ ይችላል፤
 - ሀ) ቀድሞ ማመልከትን መሠረት በማድረግ፤
 - ለ) በጨረታ፤
 - ለ) በንጽጽር ውድድር፤
 - ሐ) ጨረታንና የንጽጽር ውድድርን በማቀላቀል፤ ወይም፤
 - መ) በአስተዳደራዊ ምዳባ ወይም በመልሶ ምዳባ፡፡
- 2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ቢኖርም፤ በውድድር ላይ በሚመሠረት ምርጫ ለሚሰጡ የተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የግል ፈቃዶች ለሁሉም አዲስ ገቢዎች ፈቃዶች በሚሰጡበት ወቅት ሊገኝ በሚችል ተመሳሳይ እና በቂ የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም ጋር መሆን አለበት፡፡
- 3) ለነባሩ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም በባለሥልጣኑ የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም መመሪያ መሠረት ያለተወዳዳሪ ምርጫ በአስተዳደራዊ ሁኔታ እንደገና መመደብ አለበት፡፡

27. የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም ፈቃድ መስጫ መስፈርቶች

- 1) የዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ለፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም ፈቃድ የቀረበ ማመልከቻ ተቀባይነት የሚኖረው፤
 - ሀ) አመልካቹ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በሥራ ላይ ባለ የንግድ ምዝገባ እና ፈቃድ እና/ወይም የኢንቨስትመንት ሕግ የተመዘገበ አካል ከሆነ፤
 - ለ) አመልካቹ የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም ለመጠቀም የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ አስተዳደር መመሪያ ውስጥ በተደነገገው መሠረት የባለሥልጣኑን መስፈርቶች የሚያሟላ ከሆነ፤
 - ሐ) በአመልካቹ የተጠየቀው የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም በባለሥልጣኑ በተሰጠው የግል ወይም የመደብ ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት አስፈላጊ ከሆነ ወይም ለመገናኛ ፌዴራል አገልግሎት፤ ለብሮድካስት አገልግሎት ወይም ሌላ በባለሥልጣኑ ብሔራዊ የፍሪክቲቪቲ ዕቅድ መሠረት የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም ምደባ የሚያስፈልገው አገልግሎት ከሆነ ፤ እና፤
 - መ) የሚመደብ የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም ያለ ከሆነ፡፡
- 2) ለፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም ፈቃድ የሚቀርብ ማመልከቻ ተቀባይነት የማይኖረው፤
 - ሀ) ባለሥልጣኑ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የፌዴራል ፍሪክቲቪቲ ስፔክትረም የሌለው እንደሆነ፤ ወይም
 - ለ) በባለሥልጣኑ የተጠየቁ ፈቃድ ለመስጠት የሚያስፈልጉ መረጃዎችን አመልካቹ ማቅረብ ካልቻለ፤

ነው፡፡

- 3) ሁሉም የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃዶች የሚሰጡት ብሔራዊ የፍሪኩዌንሲ ምደባ ዕቅድን መሠረት በማድረግ መሆን አለበት።

28. ስለሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ ዘመንና ስለፈቃድ መቋረጥ

- 1) ለተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ባለፈቃድ እና ለኢንተርኔት አገልግሎት ሰጪ ባለፈቃድ የተሰጠ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃዱ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ለአስራ አምስት (15) ዓመት የጸና ይሆናል።
- 2) በመመሪያው መሠረት ለመገናኛ ሬዲዮ የተሰጠ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃዱ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ለአንድ (1) ዓመት የፀና ይሆናል።
- 3) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 29 መሠረት ካልታደሰ በስተቀር የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ ማብቃት አለበት።

29. የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ እድሳት

- 1) ለመገናኛ ሬዲዮ ፈቃድ የተሰጠ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ የፈቃድ እድሳት ማመልከቻ የፈቃድ ዘመኑ ከማብቃቱ ቢያንስ ከሠላሳ (30) የሥራ ቀናት በፊት ለባለሥልጣኑ ከቀረበ ለአንድ (1) ዓመት ጊዜ መታደስ አለበት።
- 2) ባለሥልጣኑ በራሱ ሥልጣን ባለፈቃዱ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም አስተዳደር መመሪያን ወይም ለሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ፈቃድ የተቀመጡትን ሁኔታዎች መሠረት በማድረግ ውጤታማ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም አጠቃቀም ያለው መሆኑን በመገምገም የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድን ማደስ አለበት።
- 3) ባለስልጣኑ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ እድሳትን በማንኛውም አሳማኝ ቴክኒካዊ እና ህጋዊ ምክንያት ላለማደስ ሥልጣን አለው።
- 4) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) እና (3) ቢኖሩም፣ የተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ባለፈቃድ ጉልህ እና ተደጋጋሚ የፈቃድ ሁኔታዎች ጥሰት ካልፈጸመ በስተቀር የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃዱን ለቀጣይ አስራ አምስት (15) ዓመት የማሳደስ መብት አለው።
- 5) ባለሥልጣኑ ለተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ባለፈቃዶች የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ በሚያድስበት ወቅት ለተወሰኑ ወይም ለሁሉም ለሚታደሱ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረሞች አስተዳደራዊ፣ ውድድር ላይ የተመሰረተ ወይም ጥምር የእድሳት ሂደቶችን የመተግበር መብቱ የተጠበቀ ነው።
- 6) ለተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ፈቃድ የተሰጠ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ፈቃድ በመጀመሪያው እና በቀጣይ የፈቃድ ዘመን መጨረሻ ሲታደስ በባለስልጣኑ በሚወሰነው መሠረት የሚፈለገው የዕድሳት ክፍያ መፈጸም አለበት።

30. የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድን ስለመመለስ

- 1) የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድን ከባለሥልጣኑ ድረገጽ ወይም ቢሮ የሚገኝ ለዚሁ ተብሎ የተዘጋጀ የማመልከቻ ቅጽ በመሙላት መመለስ ይቻላል።
- 2) የፈቃዱ መመለስ የሚፀናው የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ ባለቤት ፈቃዱን በራሱ ፍላጎት ተመላሽ ያደረገበትን ደብዳቤ ባለሥልጣኑ ከተቀበለበት ቀን ጀምሮ ነው።

- 3) የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ ተመላሽ በሚደረግበት ቀን ያልተከፈለ ለባለሥልጣኑ መክፈል የሚገባው ማናቸውም ክፍያ ለባለሥልጣኑ መክፈል አለበት።

31. የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድን እንዲያስረክብ ስለማድረግ

- 1) ባለፈቃዱ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃዱን ሳያሳድስ የቀረ እንደሆነ፣ ባለሥልጣኑ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም የፈቃድ ዘመን ማብቃቱን ለባለፈቃዱ በማሳወቅ በሠላሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ ተገቢውን ክፍያ በመክፈል የፈቃድ እድሳት ማመልከቻውን እንዲያስገባ መጠየቅ አለበት።
- 2) ባለፈቃዱ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ክፍያ መፈጸም እና የፈቃድ ዕድሳት ማመልከቻውን ማስገባት ያልቻለ እንደሆነ፣ ባለሥልጣኑ ፈቃዱን እንዲያስረክብ ማሳወቅ አለበት።
- 3) በርክክቡ ጊዜ ለሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም የሚከፈለው ክፍያ የፈቃድ ዘመኑ ባበቃበት ጊዜ መክፈል የሚገባው ክፍያ መሆን አለበት።

32. የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም አጠቃቀም

- 1) ባለፈቃዱ በባለሥልጣኑ የተመደበለትን የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም በሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም አስተዳደር መመሪያ በተደነገገው መሠረት ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ማዋሉን ማረጋገጥ አለበት።
- 2) ባለሥልጣኑ ለባለፈቃዱ የተመደበውን የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም አጠቃቀም የመገምግም ሥልጣን አለው።

ክፍል ስድስት

ፈቃድ ስለመሰረዝና ስለማገድ

33. ፈቃድን ስለመሠረዝ

- 1) ባለፈቃዱ የዚህን መመሪያ ማናቸውም ድንጋጌዎች ተላልፎ ከተገኘ፣ ባለሥልጣኑ በአዋጁ አንቀጽ 52 ድንጋጌዎች መሠረት ፈቃዱን መሠረዝ ወይም የገንዘብ ቅጣት መጣል ይችላል።
- 2) ባለሥልጣኑ ፈቃድ ለመሰረዝ በሚወስንበት ጊዜ የሚከተሉትን ማጤን አለበት፡-
 - ሀ) የጥፋቱን ባህሪ እና ክብደት፤
 - ለ) የጥፋቱ ውጤት፤
 - ሐ) ጥፋቱ የተከሰተበት ሁኔታዎች፤ እና፤
 - መ) ጥፋቱን ለማስተካከል የተወሰዱ እርምጃዎች።
- 3) አንድ ፈቃድ ከዚህ በታች በተመለከቱት ምክንያቶች ሊሠረዝ ይችላል፤
 - ሀ) ባለፈቃዱ የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎችን ወይም በአዋጁ መሠረት የወጡ ሌሎች ደንቦች ወይም መመሪያዎችን ጥሶ ከተገኘ፤
 - ለ) ባለፈቃዱ ከፈቃዱ ጋር የተያያዙ ማናቸውንም ሁኔታዎች ጥሶ ከተገኘ እና የፈጸመውን ጥሰት ካላስተካከለ ወይም ባለሥልጣኑ ጥፋቱ እንዲስተካከል በሚወስነው ሂደት እና የጊዜ ገደብ ላይ ከባለሥልጣኑ ጋር መስማማት ካልቻለ፤

ሐ) ባለፈቃዱ ፈቃዱ በተሰጠበት የሥራ ዘርፍ ለስድስት (6) ወራት ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ያላደረገ እንደሆነ፤

መ) ባለፈቃዱ ፈቃድ ለማግኘት የማጭበርበር ድርጊት ከፈጸመ ወይም ለባለሥልጣኑ ወይም ለሌሎች የመንግሥት አካላት የተሳሳተ መረጃ ከሰጠ፤

ሠ) የፈቃዱ ዘመን ካበቃና ሳይታደስ ከቀረ፤

ረ) ፈቃዱ ከተሰጠበት አላማ ወይም ሁኔታ በተጻራሪ ተግባሩን ካካሄደ፤

ሰ) ባለፈቃዱ የመክሰር ፋይል ከከፈተ፤ ንብረት ከተጣራና ድርጅቱ ከፈረሰ እና/ወይም የፋይናንስና የታማኝነት ግዴታውን መወጣት ካልቻለ፤

ሸ) ባለፈቃዱ ፈቃድ ካገኘ በኋላ በአስራ ሁለት (12) ወራት ውስጥ ሥራ ካልጀመረ ወይም የፈቃድ ግዴታዎቹን የተመለከቱትን ሁኔታዎች ማሟላት ካልቻለ፤

ቀ) ባለፈቃዱ ከሕዝብ ጥቅም ጋር በሚጋጭ ድርጊት ላይ ተሳትፎ ከተገኘ፤

በ) ባለፈቃዱ ከባለሥልጣኑ ፈቃድ ሳያገኝ ፈቃዱን አስተላልፎ ወይም አከራይቶከተገኘ፤ እና

ተ) ባለፈቃዱ ፈቃዱ እንዲሰረዝ ባለሥልጣኑን ከጠየቀ።

- 3) ባለሥልጣኑ ፈቃድ እንዲሰረዝ በሚወስንበት ጊዜ ይህንኑ ለባለፈቃዱ ማሳወቅ እና ፈቃዱን ለመሰረዝ በሰጠው ውሳኔ ላይ አስተያየቱን እንዲያቀርብ አርባ አምስት (45) የሥራ ቀናት መስጠት አለበት።
- 4) ባለሥልጣኑ ፈቃዱን ለመሠረዝ የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ባለፈቃዱ የሰጠውን አስተያየት ከግምት ውስጥ በማስገባት በአፋጣኝ የመጨረሻውን ውሳኔ መስጠት አለበት።
- 5) ባለፈቃዱ በተጠቀሰው አርባ አምስት (45) የሥራ ቀናት ውስጥ ምላሽ መስጠት ካልቻለ ባለሥልጣኑ ፈቃዱን በመሠረዝ ለባለፈቃዱ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት።
- 6) ባለሥልጣኑ ፈቃዱን ለመሰረዝ በወሰነው ውሳኔ የማይስማማ ማንኛውም ባለፈቃድ የባለሥልጣኑን ውሳኔ እንደገና እንዲታይለት ወይም በአዋጁ መሠረት ይግባኝ መጠየቅ ይችላል።

34. ፈቃድን ስለማገድ

- 1) ባለሥልጣኑ አንድን ፈቃድ ከስድስት (6) ወር ላልበለጠ ጊዜ በሚከተሉት ምክንያቶች ሊያግድ ይችላል፤

ሀ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 33 የተፈጸመ ማንኛውንም ምክንያት ለመመርመር፤

ለ) ባለሥልጣኑ የተፈጸመው ድርጊት ፈቃዱን ለመሠረዝ በቂ ምክንያት አይደለም ብሎ ካመነ፤ ሆኖም ጉድለቶቹን በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ማረም ሲያስፈልግ ።

- 2) ባለሥልጣኑ ፈቃድ ለማገድ በሚወስንበት ጊዜ ይህንኑ ለባለፈቃዱ ማሳወቅ እና ፈቃዱን ለማገድ በሰጠው ውሳኔ ላይ አስተያየቱን እንዲያቀርብ ሠላሳ (30) የሥራ ቀናት መስጠት አለበት።

- 3) ባለሥልጣኑ ፈቃዱን ለማገድ የሰጠውን ማስታወቂያ በመቃወም ባለፈቃዱ የሰጠውን አስተያየት ከግምት ውስጥ በማስገባት በአፋጣኝ የመጨረሻውን ውሳኔ መስጠት አለበት።

4) የባለሥልጣኑ ውሳኔ በጽሑፍ ሆኖ ፈቃዱ የታገደበትን ምክንያት እና ባለፈቃዱ በውሳኔው በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ ጉድለቶችን ለማስተካከል ሊወሰድ የሚገባውን እርምጃዎች መጥቀስ አለበት፡፡

5) ባለሥልጣኑ ፈቃዱን ለማግኘት በወሰነው ውሳኔ የማይስማማ ማንኛውም ባለፈቃድ የባለሥልጣኑን ውሳኔ እንደገና እንዲታይለት ወይም በአዋጁ መሠረት ይግባኝ መጠየቅ ይችላል ፡፡

35. የፈቃድ መሠረዝና መታገድ ውጤቶች

1) ፈቃዱ የተሰረዘበት ወይም የታገደበት ባለፈቃድ የሚከተሉትን ሁኔታዎች በማሟላት ሥራውን ማቆም አለበት፡-

ሀ) ለደንበኞቹ ሥራውን ለማቆም ማሰቡን ለግል ፈቃድ ቢያንስ የስድስት (6) ወር እና ለመደብ ፈቃድ ቢያንስ የሶስት (3) ወር ማስታወቂያ መስጠቱን የጽሁፍ ማስረጃ ለባለሥልጣኑ ማቅረብ፤

ለ) ነባር ደንበኞችን እና ተዛማጅ መዝገቦችን የፈቃዱ መሰረዝ ከሚጸናበት ቀን በፊት ለሌላ ባለፈቃድ ለማዛወር የተደረጉ ዝግጅቶችን ዝርዝር ለባለሥልጣኑ ማቅረብ፤ እና፤

ሐ) ለነባር የቅድመ ክፍያ አገልግሎት ደንበኞች ገንዘብ ተመላሽ ለማድረግ ዋስትና መስጠት እና ለማንኛውም ሌላ ባለፈቃድ ወይም ደንበኛ ያልተፈጸመ ግዴታ የሌለ መሆኑን ለባለሥልጣኑ ማረጋገጫ ማቅረብ፡፡

2) ባለፈቃዱ ለእገዳው ምክንያት የሆነውን ማናቸውንም ድርጊት ከመፈጸም መቆጠብ አለበት፡፡

3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ቢኖርም፤ ባለሥልጣኑ ባለፈቃዱ ጉዳዮችን ለማጠቃለል ዓላማ የተወሰኑ ሥራዎችን እንዲፈጽም በጽሑፍ ሊፈቅድለት ይችላል፡፡

36. ፈቃድን ስለመመለስ

ተገቢ ሆኖ ሲገኝ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 33 መሠረት ፈቃዱ የተሠረዘበት ባለፈቃድ በአሥር (10) የሥራ ቀናት ውስጥ ፈቃዱን ለባለሥልጣኑ መመለስ አለበት፡፡

37. የጠፋ ፈቃድ

1) ተገቢ ሆኖ ሲገኝ ባለፈቃዱ ፈቃዱ የጠፋበት ከሆነ ወዲያውኑ በጽሁፍ ስለሁኔታው ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ አለበት፡፡

2) ተገቢ ሆኖ ሲገኝ በባለሥልጣኑ የሚጠየቁ ሁሉንም ሰነዶች ከተወሰነው ክፍያ ጋር አብሮ በማያዝ ምትክ ፈቃድ እንዲሰጠው ባለፈቃዱ ማመልከት አለበት፡፡

ክፍል ሰባት

ስለፈቃድና አክሲዮኖች ማስተላለፍ ሥርዓቶች

38. ፈቃድን ስለማስተላለፍ ወይም ሌላ ሰው እንዲሠራበት ስለመፍቀድ

1) ባለፈቃዱ ከባለሥልጣኑ በጽሑፍ ፈቃድ ሳያገኝ በዚህ መመሪያ መሠረት የተሰጠን ፈቃድ ማስተላለፍ ወይም ሌላ ሰው እንዲሰራበት መፍቀድ አይችልም፡፡

2) ባለሥልጣኑ ፈቃድ የማስተላለፍን ወይም ሌላ ሰው እንዲሰራበት የቀረበን ማመልከቻ በሚያይበት ጊዜ ለአዲስ ፈቃድ ማመልከቻ ተፈጻሚ የሚሆኑትን መስፈርቶችና ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ ሊያስገባ ይችላል፡፡

- 3) ባለሥልጣኑ ማመልከቻውን በተቀበለ በሰላሳ (30) ቀናት ውስጥ ፈቃድ ለማስተላለፍ ወይም ሌላ ሰው እንዲሰራበት በቀረበው ማመልከቻ ላይ የሰጠውን ውሳኔ ከነምክንያቱ ለአመልካቹ ማሳወቅ አለበት።
- 4) ባለፈቃዱ ፈቃዱን ለማስተላለፍ ወይም ሌላ ሰው እንዲሰራበት ማመልከቻ ሲያቀርብ በባለሥልጣኑ የሚፈለግበትን ማናቸውም ክፍያዎች መክፈል አለበት።

39. የአክሲዮን ባለቤትነት ለውጥ

- 1) ማናቸውም የታቀዱ የፈቃድ ባለቤትነት፣ የውህደት ወይም ፈቃዱን የመቆጣጠር ለውጦች ቀድሞ የተያዘውን የአክሲዮኖች ባለቤትነትን የመቶኛ ድርሻ ከፍ የሚያደርገው የሆነ እንደሆነ ወይም አክሲዮቹ በመሸጣቸው ወይም በመተላለፋቸው ምክንያት (በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ) ሃያ አምስት (25) በመቶ ወይም ከዚያ በላይ የድምፅ መስጠት ወይም ኢኮኖሚያዊ መብት የሚያሰጥ ከሆነ ባለፈቃዱ የባለሥልጣኑን ፈቃድ በቅድሚያ መጠየቅ አለበት።
- 2) ባለሥልጣኑ የውሳኔውን ምክንያቶች በመግለጽ መቀበሉን ወይም አለመቀበሉን የስምምነት ጥያቄውን በተቀበለ በሰላሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ ለባለፈቃዱ ማሳወቅ አለበት።
- 3) ባለሥልጣኑ ፈቃዱን በባለቤትነት መያዝ ወይም መቆጣጠር በዘርፉ የሚኖረውን የቴሌኮሙኒኬሽን ገበያን ወደ ተገቢ ያልሆነ ውድድር እንዲያመራ የሚያደርግ መሆኑን ካረጋገጠ የአክሲዮን ባለቤትነት ለውጡን ውድቅ በማድረግ ተቀባይነት ያላገኘበትን ምክንያት ለባለፈቃዱ ማሳወቅ አለበት።

ክፍል ስምንት

ሥለ ሕግ ማክበር እና ማስፈጸም

40. ሕግ ስለማክበር

ባለሥልጣኑ ባለፈቃዱ የአዋጁን እና የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ማክበሩን መከታተል አለበት።

41. ሕግ ስለማስፈጸም

- 1) ባለፈቃዱ የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ከጣስ ባለሥልጣኑ በዚህ መመሪያ፣ በአዋጁ እና በሌሎች ባለሥልጣኑ የሚያወጣቸው የህግ ማዕቀፍ ድንጋጌዎች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ በአዋጁ አንቀጽ 52 መሠረት የሚወስዳቸው እርምጃዎች የሚከተሉትን ማካተት አለበት፡-
 - ሀ) የገንዘብ መቀጮ ወይም ካሳ መስጠት፤ እና/ወይም፤
 - ለ) ፈቃድ ማገድ ወይም መሰረዝ።
- 2) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 33-35 እና በዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (1) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ባለሥልጣኑ የሚወስዳቸው እርምጃዎች እና ቅጣቶች የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአዋጁ አንቀጽ 52(6) መሠረት ፈቃድ ለማገድ ወይም ለመሰረዝ የሚያበቁ ሁኔታዎች እና ሌሎች አስተዳደራዊ ቅጣት የሚያስከትሉ የህግ መተላለፍ አይነቶች እንዲሁም የቅጣት መጠን ለመወሰን በሚያወጣው ደንብ መመራት አለበት።

ክፍል ዘጠኝ

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

42. ከሌሎች የመንግሥት አካላት ፈቃድ ስለማግኘት

- 1) ባለሥልጣኑ ማናቸውንም የአገልግሎት መስጫ መገልገያዎች በማንኛውም መሬት ወይም የውሃ አካል ላይ፣ ውስጥ ለውስጥ ወይም በሥሩ ለመዘርጋት፣ ለማስቀመጥ፣ ለመትከል ወይም ለመጠገን የሌሎች የመንግሥት አካላትን፣ የአካባቢ ባለሥልጣናትን ወይም ሌሎች አግባብነት ያላቸውን ባለሥልጣናት ፈቃድ የማግኘት ኃላፊነት አለበት።
- 2) አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ባለሥልጣኑ ከሌሎች የመንግስት አካላት የተጠየቀውን ይሁንታ ለማፋጠን ድጋፍ መስጠት አለበት።

43. በዚህ መመሪያ እና በፈቃድ ሁኔታዎች መካከል ስለሚኖር መቃረን

ማናቸውም የፈቃድ ሁኔታ ከዚህ መመሪያ ድንጋጌ ጋር የሚቃረን ሆኖ ከተገኘ፣ የመመሪያው ድንጋጌ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

44. የፈቃዶች መዝገብ

- 1) ባለሥልጣኑ፡
 - ሀ) በባለሥልጣኑ የተሰጡ የግል፣ የመደብ እና የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃዶች፣ እና
 - ለ) የኢያንዳንዱ ባለፈቃድ ስም እና የተመዘገበ አድራሻ፣ መዝገብ ማደራጀት እና ጠብቆ ማቆየት አለበት።
- 2) ባለሥልጣኑ በድረ-ገጹ ላይ የፈቃዶችን መዝገብ ለሕዝብ ክፍት ወይም ተደራሽ ማድረግ አለበት።

45. ፈቃድን ለዋስትና ማስያዝ ስለመከልከል

ከባለሥልጣኑ በቅድሚያ በጽሁፍ ፈቃድ ካልተሰጠ በስተቀር ባለፈቃዱ በዚህ መመሪያ መሠረት የተሰጠ ማንኛውንም ፈቃድ ለማናቸውም ዓላማ ለሌላ ሰው መብት መስጠት፣ በመያዣነት ማስያዝ ወይም በሌላ በማናቸውም ሁኔታ በዋስትና ማስያዝ አይችልም።

46. ስለምደባና ዳግም ምደባ

- 1) ባለሥልጣኑ በራሱ ወይም ከባለድርሻ አካላት ጋር በመመካከር በዚህ መመሪያ የተመለከቱትን የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን ምደባ ወይም ዳግም ምደባ ማድረግ ይችላል።
- 2) ምደባው ወይም ዳግም ምደባው የሚመለከታቸው በሥራ ላይ ያሉ በባለሥልጣኑ የተሰጡ ፈቃዶች የፈቃድ ዘመናቸው እስከሚያበቃ ድረስ እንደፀኑ ይቆያሉ።
- 3) ባለሥልጣኑ የተደረገውን ምደባ እና/ወይም ዳግም ምደባ ለሚመለከተው የማንኛውም አገልግሎት ባለፈቃድ ስለሁኔታው በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት።
- 4) ባለሥልጣኑ አንድን የቴሌኮሙኒኬሽን ፈቃድ፡
 - ሀ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 4 ሥር በተመለከቱት ምድቦች መሠረት እንዲመደብ ወይም ዳግም እንዲመደብ ሲወሰን፤ ለምድባው ወይም ለዳግም ምደባው መሰረት የሚሆነውን ምክንያት መወሰን አለበት፤ እንዲሁም

ለ) ውሳኔው ከሚመለከታቸው ባለፈቃዶች ጋር የምክክር ስብሰባ ማካሄድ አለበት፡፡

46. የለፈቃድ ስለመሥራት

- 1) የፀና ፈቃድ ሳይኖረው የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ሲያካሄድ እና/ወይም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሲሰጥ የተገኘ ማንኛውም ሰው ለፈጸመው ጥሰት እና ባለሥልጣኑ ድርጊቱ እንዲቆም ትእዛዝ ከሰጠ በኋላ ለቀጠለው ለእያንዳንዱ ቀን ጥሰት አስተዳደራዊ የገንዘብ መቀጮ ይጣልበታል፡፡
- 2) በባለሥልጣኑ የተሰጠው ፈቃድ ዘመን ካበቃ በኋላ የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ሲያካሄድ እና/ወይም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሲሰጥ የተገኘ ማንኛውም ሰው ፈቃዱ ሲወጣ ከሚከፈለው ክፍያ እኩል የሆነ አስተዳደራዊ የገንዘብ መቀጮ እና የፈቃዱ ዘመን ካበቃ በኋላ ለቀጠለው ለእያንዳንዱ ቀን ጥሰት ጥሰቶቹን በተመለከተ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣው ደንብ መሠረት ተጨማሪ የገንዘብ መቀጮ ይከፍላል፡፡

47. ማሻሻያ

ባለሥልጣኑ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በማንኛውም ጊዜ አስቀድሞ ለሁሉም ባለፈቃዶች በማስታወቅ እና በአዋጁ ድንጋጌዎች መሠረት የባለድርሻ አካላት የምክር ሂደት በማካሄድ ይህንን መመሪያ ማሻሻል ይችላል፡፡

48. መመሪያው ስለሚፀናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም

ኢንጂነር ባልቻ ሬባ

ዋና ዳይሬክተር

የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን

አባሪዎች

አባሪ ሀ፡ የግል ፈቃዶች ዝርዝር

1. የተጣመረ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፈቃድ
2. የኢንተርኔት ማዞሪያ ማዕከል ፈቃድ
3. ባለሥልጣኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደ የግል ፈቃድ የሚወሰነው ማንኛውም ሌላ ፈቃድ

አባሪ ለ፡ የመደብ ፈቃዶች ዝርዝር

1. የኢንተርኔት አገልግሎት ሰጪ ፈቃድ
2. የዳታ ማዕከል አገልግሎት ሰጪ ፈቃድ
3. የሆስቲንግ አገልግሎት ሰጪ ፈቃድ
4. የጥሪ ማዕከል አገልግሎት ፈቃድ
5. የቴሌኮሙኒኬሽን ተጨማሪ አገልግሎቶች ፈቃድ
6. የመሠረተልማት አቅርቦትን ያላካተተ የኢንተርኔት አገልግሎት አቅርቦት ፈቃድ
7. የቪዲዮ አገልግሎት ፈቃድ
8. ዓለም አቀፍ የሳተላይት የግል ሞባይል ግንኙነት አገልግሎት ፈቃድ
9. የሳተላይት ዜናዎች መሰብሰቢያ አገልግሎት ፈቃድ
10. የውስጥ የቴሌኮሙኒኬሽን መገልገያዎች ተከላ እና ጥገና ሥራዎች ፈቃድ
11. የውጭ የቴሌኮሙኒኬሽን መገልገያዎች ተከላ እና ጥገና ሥራዎች ፈቃድ
12. ባለሥልጣኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደ የመደብ ፈቃድ የሚወሰነው ማንኛውም ሌላ ፈቃድ

አባሪ ሐ፡ ሌሎች ፈቃዶች

- 1) የፌዴራል ፍረሪኩዌንሲ ስፔክትረም ፈቃድ
- 2) የመገናኛ ፌዴራል ፈቃድ



**TELECOMMUNICATIONS
LICENSING DIRECTIVE
No. 792/2021**

**JULY 2021
ADDIS ABABA**

TELECOMMUNICATIONS LICENSING DIRECTIVE

WHEREAS a legal framework for licensing that will allow for an effective and efficient licensing process is necessary for the operation of Telecommunications systems, infrastructures, and Telecommunications Services;

UNDERSTANDING the requirement to formulate a framework that allows the Authority to supervise Telecommunications Operators and modify, renew, suspend, and revoke licenses;

RECOGNIZING the importance of distinguishing between the various types of licenses, including class and individual licenses, and the terms and conditions that accompany them;

NOW, THEREFORE, the Authority hereby issues Telecommunications Licensing Directive in accordance with Ethiopian Communication Service Proclamation No.1148/2019, Articles 6(2), 6(7), 20(2), 20(4), and 52(4).

PART ONE GENERAL

1. Short Title

This Directive may be cited as “Telecommunications Licensing Directive No. 792/2021”

2. Definitions

1148/2019. In this Directive, unless the context otherwise requires:

- 1) “**Applicant**” means a person who applies to the Authority to obtain a License.
- 2) “**Authority**” shall mean the Ethiopian Communications Authority established under Article 3 of the Proclamation.
- 3) “**Call Center Service License**” means a License issued by the Authority for the provision of receiving or transmitting enquiries by telephone, web or email to be outsourced to other service centers for customer interaction with third party agencies.
- 4) “**Class License**” means a License that authorizes any Person that complies with the basic terms and conditions of the authorization to provide a telecommunications service and/or use frequencies without the need for an Individual License.
- 5) “**Data Center Service Provider License**” means a License issued by the Authority for the provision of services and facility-related components or activities that support the implementation, maintenance, operation, and leasing of a data center, which is an environment that provides processing, storage, networking, management and the distribution of data.
- 6) “**Electronic Governance Services**” means any service rendered by government institutions within a closed user domain in order to better deliver electronic services within their mandates; services including but not limited to governance, social services, including agriculture, education, and health.
- 7) “**Fixed Network**” means all wired networks that are used for voice, data, and broadband communications.
- 8) “**Global Mobile Personal Communications by a Satellite Service (GMPCS) License**” means a landing right authorization issued by the Authority for the

provision of satellite mobile voice, internet, and data services without having an infrastructure or network facility in Ethiopia.

- 9) “**Hosting Service Provider (HSP) License**” means a License issued by the Authority for the provision of application services dedicated to providing hosting services for a pool of remote, internet-based Information Technology resources to organizations and individuals either at a data center or collocation facility.
- 10) “**Individual License**” means a License granted by means of a competitive licensing process, which involves the selection of one or more operators from a group of applicants for a limited number of Licenses.
- 11) “**Indoor Telecommunications Facilities Installation and Maintenance Works License**” means a License issued by the Authority for the installation or maintenance of Telecommunications cable, data network in a house, building, or campus and shall include installing Private Branch Exchange (PBX) and telephone distribution terminals.
- 12) “**Internet Exchange Point (IXP)**” means a network facility that enables the interconnection of two or more independent Autonomous Systems, primarily for the purpose of facilitating the exchange of Internet traffic.”
- 13) “**Internet Exchange Point (IXP) License**” means a License issued by the Authority for the provision of a physical infrastructure through which Internet networks (Autonomous Systems) exchange traffic.
- 14) “**International Gateway License**” means a License issued by the Authority for the provision of international voice, internet and data services or international transmission capacity through microwave, submarine cables/fiber, terrestrial cables/fiber or satellites, and for voice services using IP connectivity to deliver Voice over Internet Protocol (VoIP) services.
- 15) “**Internet Service Provider License**” means a License issued by the Authority for the provision of Internet access or service including VoIP services using own or leased Infrastructure.
- 16) “**ISM Bands**” means blocks of frequency bands for industrial, scientific and medical applications designated according to the International Telecommunications Union (ITU).
- 17) “**License**” means a License issued by the Authority.
- 18) “**Licensee**” means a person who has been issued a License by the Authority.
- 19) “**Mobile Network**” means a Cellular Mobile Network to provide any Telecommunications Service including voice, text, data, and video using any generation of wireless technologies anywhere within Ethiopia, and to send and receive Telecommunications services to and from outside Ethiopia.
- 20) “**Outdoor Telecommunication Facilities Installation and Maintenance Works License**” means a License issued by the Authority for the installation and maintenance of Telecommunications towers, primary or secondary cables, last mile connectivity, optical fiber backbone, and fiber or fixed wireless networks establishing connectivity between the local exchange facility and the premises.

- 21) “**Land Mobile Radio (LMR) License**” means a License issued by the Authority to install and operate a fixed, mobile, and portable communication radio service that is operated for noncommercial private use.
- 22) “**Private Network/Closed User Group/ Service License**” means an authorization from the Authority to operate and use a Private Network within a Closed User Group in Ethiopia by obtaining telecommunications facilities from duly licensed Telecommunications operators to carry intra corporate data, voice, and video traffic. However, providers of Private Network Services cannot resell telecommunications services to the public.
- 23) “**Proclamation**” means the Communications Service Proclamation No. 1148/2019.
- 24) “**Radio Frequency Spectrum License**” means a License issued by the Authority granting the Licensee permission to use a portion of the radio frequency spectrum nationally or in a given geographical area for the provision of Telecommunications, broadcasting, or any other radiocommunication services, or for private use.
- 25) “**Satellite News Gathering (SNG) Service License**” means a License issued by the Authority for the operation of satellite news gathering equipment.
- 26) “**Unified Telecommunications Operator License**” means a License issued by the Authority for the planning, building, operating, and maintaining of any mobile and fixed networks that includes switched networks, irrespective of media (wireline – copper, fiber, cable, wireless, satellite), international gateways, internet exchanges and technology capable of offering any electronic communication services including, but not limited to, voice inclusive of internet telephony, data, text, and video embracing the principles of technology and service neutrality anywhere within Ethiopia, and to send and receive Telecommunications services to and from outside Ethiopia.
- 27) “**Telecommunications Value Added Service (VAS) License**” means a License issued by the Authority for the provision of non-core telecommunications services of network providers or value-added mobile, internet or fixed services, including premium rated services, as determined by the Authority from time to time.
- 28) “**Very Small Aperture Terminal (VSAT) License**” means a License issued by the Authority entitling the holder to install and use a network of VSATs for closed user groups operated for non-commercial private use.
- 29) “**Virtual Internet Service Provider License**” means a License issued by the Authority for the provision of internet access service to customers by leasing internet bandwidth or internet network equipment of a Unified Telecommunications Operator Licensee or Internet Service Provider.
- 30) “**Working Days**” means business working days only and shall not include Saturday, Sunday and any day that has been declared to be a public holiday by the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

3. **Objective**

The objective of this Directive is to provide a licensing framework that will allow for an effective and efficient licensing process for Telecommunications Services as well as procedures in the Telecommunications sector for the operation of Telecommunications systems, infrastructures, and Telecommunications Services in the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

4. **Scope of Application**

This Directive shall apply to the following categories of Licenses:

- 1) Individual Licenses;
- 2) Class Licenses;
- 3) Radio Frequency Spectrum, and Land Mobile Radio (LMR) Licenses; and,
- 4) Any other License category as may be determined and published by the Authority.

PART TWO
LICENSING REQUIREMENT, PROCESS, AND EXEMPTIONS

5. **License Requirement**

- 1) No person shall operate a Telecommunications Service or Network without obtaining a License or having been granted a License exemption from the Authority, consistent with the Proclamation and this Directive.
- 2) No person shall use the Radio Frequency Spectrum without obtaining a License from the Authority, consistent with the Proclamation and this Directive.
- 3) Notwithstanding Sub-Article (2) of this Article, users in some specific frequency bands may be exempted from the requirement of holding a License as expressly provided by the Authority in accordance with Article 6 of this Directive.
- 4) The Authority shall issue a license-exempt framework, specifying the operating parameters of devices accessing license-exempt bands.

6. **Exemptions from Licensing**

- 1) Notwithstanding Article 5 of this Directive, the Authority may issue an exemption order, pursuant to a transparent stakeholder consultation, to exempt a specified Telecommunications Service or class of persons from the requirement of holding a License.
- 2) The license exemptions shall address the needs of target persons who may wish to connect specifically defined communities as well as not-for-profit and/or social-purpose organizations to Telecommunications Services. A community shall, for this purpose, include a group of persons living in the same geographical location, having particular characteristics and interests in common.
- 3) The License exemption shall include Telecommunications Services for military, police, national security, and Electronic Governance Services.
- 4) When granting a License exemption, the Authority shall be guided by the principles provided in Article 20 (4) of the Proclamation.
- 5) The Authority shall, before granting an exemption order, ensure that the service to be provided will not interfere with or cause harm to Telecommunications Service providers or consumers.

7. **Scope of a License**

- 1) A Telecommunications Service Provider License issued by the Authority shall authorize its holder to own and operate a Telecommunications Network, and/or provide a Telecommunications Service as prescribed in the License conditions and terms.

- 2) A Licensee shall not provide any service or operate any facility that is not expressly permitted in its License.
- 3) A person or entity providing a service or facility that has not been designated as a licensable Telecommunications Service may continue with the provision of the service or facility on such terms and conditions pending the Authority's designation of the service or facility as a licensable Telecommunications Service and approval of a License for such service or facility once it has been designated as a licensable Telecommunications Service.

8. **License Application Conditions and Requirements**

- 1) An application for a License shall only be considered valid, if the Applicant:
 - a) Is registered under the commercial registration and business licensing and/or investment laws in force in the Federal Democratic Republic of Ethiopia;
 - b) Meets the Authority's technical requirements to operate such a License;
 - c) Possesses sufficient financial capacity to roll-out and operate a network and/or provide long-term Telecommunications Service to the satisfaction of the Authority; and,
 - d) In the case of a resource-dependent service, the Authority has determined the availability of such resource such as spectrum or numbering and that the Applicant has secured a reservation or assignment of such resource.
- 2) Every application for a Telecommunications License shall be made to the Authority in the prescribed application forms obtainable on the Authority's website or at its offices, accompanied with evidence of payment of the application fee required by the Authority and any other document as may be required.
- 3) The application for a License shall be submitted to the Authority with the following required information:
 - a) Registration or identification documents prescribed by the Authority;
 - b) Where applicable, a memorandum and articles of association, where applicable;
 - c) Where applicable, a list of names, nationality, address, number, and value of subscribed shares of shareholders;
 - d) The Applicant's mailing and/or physical address in Ethiopia;
 - e) Where applicable, a detailed business plan incorporating the proposed types of services, networks, and the geographic region covered by the service;
 - f) Where applicable, detailed description of the network and transmission systems the Applicant wishes to establish and operate, as well as a time schedule for implementation, date of operation, and network rollout;
 - g) Where applicable, information relating to the Applicant's previous experience in the management of the proposed Telecommunications network or the provision of the services for which a License is sought; and,
 - h) Information required by the Authority to demonstrate financial ability to roll-out and operate a network and/or provide long term service to the satisfaction of the Authority.

- 4) The Authority shall take all reasonable steps to ensure the confidentiality of the information gathered from the Applicants.

9. **Amendment of License Conditions**

- 1) The Authority may, from time to time, in compliance with Articles 34-37 of the Proclamation, amend License conditions to make the conditions of the license consistent with conditions being imposed generally in respect of all licenses issued in the same category, for the purpose of ensuring fair competition between licensees in that category.
- 2) Where the Authority proposes to amend any License condition, it shall notify all Licensees in writing of:
 - a) The reason(s) for the proposed amendment; and,
 - b) The date on which the proposed amendment is to take effect.
- 3) The Licensee may make written submissions to the Authority within but not later than sixty (60) working days from the date of the written notice.
- 4) Prior to making a final Decision regarding the proposed amendment, the Authority shall take into consideration any submission made by the affected Licensees or any other interested party and observing due process in an open and consultative manner.

10. **Additional Information and Documents Sought by the Authority**

- 1) The Authority may at any time after the receipt of an application for a License, request Applicants to give additional information or documents in support of the application.
- 2) Failure to provide the requested additional information or document within thirty (30) working days shall be deemed a withdrawal of that application.
- 3) Any information submitted in connection with an application shall be accurate. If the Authority determines any information or document submitted by an Applicant to be inaccurate, the Applicant shall be given thirty (30) working days to correct the information or document. Failure to correct the information and/or provide the requested information or document shall result in the rejection of the application.

11. **Obligation to Notify Changes to the Authority**

Once approved, a Licensee shall notify the Authority of any change or inaccuracy in its corporate details, the description and scope of a Telecommunications Network and/or Service run by it, or any other information submitted to the Authority.

12. **Existing License**

- 1) A person holding an existing License shall apply and obtain a new License in accordance with this Directive pursuant to the migration modalities to be issued by the Authority.
- 2) The incumbent Telecommunications Operator shall apply for and obtain a new License from the Authority pursuant to the provisions of this Directive.
- 3) At the time of application, the incumbent Telecommunications Operator shall be subject to a Frequency Spectrum Fee as determined by the Authority in the Radio Frequency Spectrum Usage Fees Directive.

- 4) Notwithstanding Sub-Article (2) of this Article, the new License for existing Telecommunications Operator shall be:
 - a) Issued without competitive selection, and,
 - b) Subject to re-assignment of the frequency spectrum bands.

PART THREE INDIVIDUAL LICENSES

13. Methods for Issuing an Individual License

- 1) Telecommunications Services requiring Individual Licenses shall be those listed in Appendix A of this Directive.
- 2) The Authority may grant an Individual License using any of the following methods:
 - a) Auction;
 - b) Beauty Contest;
 - c) Hybrid of Beauty Contest and Auction; or,
 - d) Any other appropriate method.
- 3) Notwithstanding Sub-Article (2) of this Article and Articles 8, 9, and 10 of this Directive, the methods to be used and the associated licensing procedures for Individual Licenses for a Unified Telecommunications Operators which will be issued using a competitive bidding selection shall be determined in the public notice requesting License applications.

14. Time Required to Make a Determination for an Individual License

- 1) Within thirty (30) working days of receipt of the application, the Authority shall determine whether an individual License shall be granted and inform the Applicant of its Decision in writing.
- 2) The Authority reserves the right to extend the time within which it shall make a Decision, but not later than sixty (60) working days.

15. Processing of an Application

- 1) Once the Authority is satisfied with the application, it shall issue an Offer Letter to the Applicant, stipulating terms that are applicable to the particular License.
- 2) An Applicant shall pay the relevant License fee within sixty (60) working days of the receipt of the Offer Letter.

16. Radio Frequency Spectrum Dependent Individual License

The issuance of a License for a service that is Radio Frequency Spectrum-dependent shall:

- 1) Not convey an automatic assignment of the Radio Frequency Spectrum, unless the licenses are for Unified Telecommunications Operator Licenses or where the Authority assigns such Radio Frequency Spectrum for the Applicant; and,
- 2) Be conditional upon meeting the requirements for the assignment of a Radio Frequency Spectrum indicated in Part Five of this Directive.

17. Duration and Expiration of an Individual License

- 1) An Individual License issued under this Directive shall remain valid for a period of fifteen (15) years.
- 2) An Individual License shall expire unless renewed as provided in Article 18 of this Directive.
- 3) Where the Individual License is terminated at the expiration of its duration, the Individual Licensee shall immediately cease providing service upon the expiration of its License unless the Authority either permits or requires the Individual Licensee to continue providing service on a temporary basis.

18. Renewal of an Individual License

- 1) A renewal of an individual License for an additional period of fifteen (15) years is presumed to be provided where:
 - a) The Licensee has fulfilled every License obligation; and,
 - b) The Licensee has applied for renewal of its License with the necessary License renewal fees three (3) years prior to its expiration.
- 2) Should the Licensee of an Individual License opt not to renew its License, it shall fulfill the provisions of Article 24, Sub-Articles 1 (b), (c), and (d) of this Directive.

19. Surrender of Individual License

- 1) A Licensee who wishes to surrender a valid and subsisting Individual License shall:
 - a) Give the Authority not less than a one (1)-year notice of its intention to surrender the Individual License prior to the date of actual submission of the written notice or the date determined by the Licensee on which surrender of the License will take effect;
 - b) Provide written proof to the Authority that subscribers of the Licensee have been given a minimum of six (6) month notice of its intention to surrender the License and to terminate its operations;
 - c) Furnish the Authority with details of arrangements made to migrate existing subscribers to another Licensee before the effective date of surrender; and,
 - d) Provides an undertaking to the Authority that guarantees refunds to existing subscribers for prepaid services and has no outstanding obligation to any other Licensee or subscribers.
- 2) The Authority reserves the right to request any additional information or undertaking, as may be deemed necessary for proper consideration of an application to surrender a License.
- 3) The Authority may consider a Licensee's applications to extend the time to surrender a License.

PART FOUR
CLASS LICENSES

20. Application for a Class License

- 1) An application for a Class License shall be submitted to the Authority by completing relevant application forms, attaching required documents, and paying the required fees.
- 2) Telecommunications Services requiring Class Licenses shall be those listed in Appendix “B” of this Directive.

21. Time Needed to Make a Determination for a Class License

- 1) Within thirty (30) working days of receipt of the application, the Authority will determine whether a Class License shall be issued and will inform the Applicant of its Decision in writing.
- 2) The Authority reserves the right to extend the time within which it shall make a Decision, but not later than sixty (60) working days.

22. Duration and Expiration of a Class License

- 1) A Class License issued under this Directive shall, unless stated otherwise in the license conditions, remain valid for a period of fifteen (15) years.
- 2) A Class License shall expire unless renewed as provided in Article 23 of this Directive.
- 3) Where the Class License is terminated at the expiration of its duration, the Class Licensee shall immediately cease providing service upon the expiration of its License unless the Authority either permits or requires the Class Licensee to continue providing service on a temporary basis.

23. Renewal of a Class License

- 1) A Class License, unless stated otherwise in the license conditions, may be renewed for a period of fifteen (15) years where:
 - a) The Licensee has applied for renewal of its License with the necessary License renewal fees twelve (12) months prior to its expiration; and,
 - b) The Licensee has fulfilled every License obligation.
- 2) Should the Licensee of a Class License opt not to renew its License, it shall fulfill the provisions of Article 24 Sub-Articles 1 (b), (c) and (d) of this Directive, as applicable.

24. Surrender of a Class License

- 1) A Licensee who wishes to surrender a valid and subsisting Class License shall:
 - a) Give the Authority not less than a six (6) month notice of its intention to surrender the Class License prior to the date of actual submission of the written notice or the date determined by the License on which surrender of the License will take effect;
 - b) Provide written proof to the Authority that subscribers of the Licensee have been given a minimum of three (3) month notice of its intention to surrender the License and to terminate its operations;

- c) Furnish the Authority with details of arrangements made to migrate existing subscribers to another Licensee before the effective date of surrender; and,
 - d) Provides an undertaking to the Authority that guarantees refunds to existing subscribers for prepaid services and has no outstanding obligation to any other Licensee or subscribers.
- 2) The Authority reserves the right to request any additional information or undertaking, as may be deemed necessary for proper consideration of an application to surrender a License.
 - 3) The Authority may consider a Licensee's applications to extend the time to surrender a License.

PART FIVE

RADIO FREQUENCY SPECTRUM LICENSES

25. **Application and Processing of Radio Frequency Spectrum License**

- 1) An application for a Radio Frequency Spectrum License shall be submitted to the Authority in the prescribed application form, obtainable from the Authority's website or any of its offices, accompanied with evidence of payment of the application fee determined by the Authority and any other required documents.
- 2) Once the Authority receives an application for a Radio Frequency Spectrum License, the Authority shall:
 - a) Within seven (7) working days, notify the Applicant if the application is complete or if any additional information is required; and,
 - b) Once the application is complete, the Authority will inform the Applicant of its determination within thirty (30) working days.
- 3) Notwithstanding the requirements set forth in Sub-Article (2) of this Article, the Authority reserves the right to extend the time within which it shall make a Decision, but not later than sixty (60) working days of the application.
- 4) Notwithstanding Sub-Article (1) of this Article, the Radio Frequency Spectrum for Individual Licenses for a Unified Telecommunications Operator shall be assigned or re-assigned at the time of License award.
- 5) Notwithstanding Sub-Article (1) of this Article, ISM bands in 2.4 GHz and 5 GHz that will be used for Wi-Fi, RFID and other low-power short-range devices and services shall be unlicensed.

26. **Methods of Radio Frequency Spectrum Licensing**

- 1) The Authority may issue a Radio Frequency Spectrum License using any of the following methods:
 - a) First come, first served basis;
 - b) Auction;
 - c) Beauty Contest;
 - d) Hybrid of Beauty Contest and Auction; or,
 - e) Administrative assignment or re-assignment.

- 2) Notwithstanding Sub-Article (1) of this Article, Individual Licenses for a Unified Telecommunications Operator that will be issued using competitive selection shall be accompanied by even and adequate radio frequency spectrum allocation that is available to all new entrants at the time of License award.
- 3) The Radio Frequency Spectrum for the incumbent Telecommunications Operator shall be re-assigned administratively without competitive selection pursuant to the Authority's Radio Frequency Spectrum Management Directive.

27. Requirements for Issuance of a Radio Frequency Spectrum License

- 1) Without prejudice to Article 8 of this Directive, an application for issuance of a Radio Frequency Spectrum License may be accepted, where:
 - a) The Applicant is an entity lawfully registered under the commercial registration and business licensing and/or investment laws in force in the Federal Democratic Republic of Ethiopia;
 - b) The Applicant meets the Authority's requirements for operating such a Radio Frequency Spectrum as stipulated in the Radio Frequency Spectrum Management Directive;
 - c) The Radio Frequency Spectrum applied for is required to provide services under an Individual License or Class License issued to the applicant by the Authority, or for Land Mobile Radio Service or broadcasting service or any other service that needs assignment of Radio Frequency Spectrum pursuant to the Authority's National Table of Frequency allocation.; and,
 - d) The Radio Frequency Spectrum is available for assignment.
- 2) An application for a Radio Frequency Spectrum License shall be refused where:
 - a) The Authority does not possess any usable Radio Frequency Spectrum; or,
 - b) The Applicant fails to provide information that the Authority requires for the issuance of a License.
- 3) All Radio Frequency Spectrum Licenses shall be issued in compliance with the prescriptions of the National Frequency Allocation Plan.

28. Duration and Termination of a Radio Frequency Spectrum License

- 1) A Radio Frequency Spectrum License issued to a Unified Telecommunications Operator Licensee and Internet Service Provider Licensee shall remain valid for a period of fifteen (15) years from the date of issuance.
- 2) A Radio Frequency Spectrum License issued under this Directive for Land Mobile Radio Licenses (LMR) shall remain valid for a period of one (1) year from the date of Issuance.
- 3) A Radio Frequency Spectrum License shall expire unless renewed as provided in Article 29 of this Directive.

29. Renewal of a Radio Frequency Spectrum License

- 1) A Radio Frequency Spectrum License issued for a Land Mobile Radio (LMR) License shall be renewed for a period of one (1) year if the application for renewal by the Licensee is received by the Authority at least thirty (30) working days prior to the expiration date.

- 2) The Authority shall, at its discretion, renew a Radio Frequency Spectrum License upon evaluation of the effective use of such Radio Frequency Spectrum by the Licensee in accordance with the Radio Frequency Spectrum Management Directive or the conditions of the Radio Frequency Spectrum License.
- 3) The Authority reserves the right to refuse the renewal of a Radio Frequency Spectrum License for any valid technical and legal reasons.
- 4) Notwithstanding Sub-Articles (2) and (3) of this Article, a Unified Telecommunications Operator Licensee shall have a right of renewal of the Radio frequency Spectrum License for subsequent periods of fifteen (15) years unless the Licensee has been materially or persistently in breach of license conditions.
- 5) The Authority, when renewing the Radio Frequency Spectrum License for Unified Telecommunications Operator Licensees, shall reserve the right to adopt administered, competitive or hybrid renewal processes for some or all of the Radio Frequency Spectrum subject to renewal.
- 6) The Renewal of the Radio Frequency Spectrum for Unified Telecommunications Operator License at the end of the first and any subsequent terms is subject to paying the required renewal fee to be determined by the Authority.

30. Surrender of a Radio Frequency Spectrum License

- 1) A Radio Frequency Spectrum License may be surrendered by completing the forms provided for that purpose, obtainable from the Authority's website or any of its offices.
- 2) The surrender shall take effect from the date the letter of voluntary surrender by the Radio Frequency Spectrum Licensee is received by the Authority.
- 3) Any outstanding fee due to the Authority by the date of the surrender of a Radio Frequency Spectrum License shall be paid to the Authority.

31. Forfeiture of a Radio Frequency Spectrum License

- 1) Where a Licensee fails to renew its Radio Frequency Spectrum License, the Authority shall issue a reminder notifying the Licensee of the expiration of the Radio Frequency Spectrum License and demanding that an application for the renewal of License with the necessary payment be made within thirty (30) working days.
- 2) Where a Licensee fails to make the payment and file the application for renewal of the License within the prescribed period, the Authority shall issue a Notice of Forfeiture to the Licensee.
- 3) The Radio Frequency Spectrum fee to be paid at forfeiture shall be the amount due at the expiration of the period of the License.

32. Radio Frequency Spectrum Usage

- 1) A Licensee shall ensure that the Radio Frequency spectrum assigned to it by the Authority is efficiently utilized as provided in the Radio Spectrum Management Directive.
- 2) The Authority reserves the right to review and supervise the usage of the Radio Frequency Spectrum assigned to the Licensee.

PART SIX
CANCELLATION AND SUSPENSION OF LICENSES

33. Revocation of a License

- 1) Where a Licensee contravenes any provisions of this Directive, the Authority may revoke the License of the Licensee or impose a fine according to the provisions of Article 52 of the Proclamation.
- 2) When deciding to revoke a license the Authority shall consider the following:
 - a) Nature and gravity of the infraction;
 - b) Consequence of the infraction;
 - c) Circumstances under which the infraction occurred; and,
 - d) Steps taken to remedy the infraction.
- 3) A License may be revoked for any of the following grounds:
 - a) If the Licensee breaches the provisions of this Directive or other regulations and directives enacted under the Proclamation;
 - b) If the Licensee is in breach of any of the conditions attached to the License and fails to rectify the breach or reach an agreement with the Authority as to the process and timeline determined by the Authority for rectifying such breach;
 - c) If the Licensee stops performing the activity for which the License is granted for six (6) months;
 - d) If the licensee has engaged in fraud or submitted false information to the Authority or other agencies of the government in order to obtain the License;
 - e) If the License has expired and has not been renewed;
 - f) If the Licensee has filed for bankruptcy, liquidation or dissolution and/or has been unable to fulfill its financial and fiduciary duties;
 - g) If the Licensee fails to begin its operations within twelve (12) months of receiving its License or fails to meet the specified conditions of its License obligations;
 - h) If the Licensee engages in an act of conflict with the public interest;
 - i) If the Licensee transfers, re-assigns or leases the License without the prior approval of the Authority; and,
 - j) If the Licensee requests that the Authority to revoke its License.
- 3) Whenever the Authority proposes a notice of revocation to revoke a License, it shall so issue a notice of revocation to the Licensee and the Licensee shall be provided forty-five (45) working days to respond to the Authority's notice of intention to revoke a License.
- 4) The Authority shall promptly render a final Decision, taking into account any arguments the Licensee presents in opposition to the Authority's Decision to revoke its License.
- 5) If the Licensee fails to deliver a response within forty-five (45) working days, the Authority shall revoke the License and notify the Licensee in writing.

- 6) Any Licensee who disagrees with the Authority's decision to revoke the License may seek review of the Authority's decision or pursue an appeal pursuant to the Proclamation.

34. Suspension of a License

- 1) The Authority may suspend the License fully or in part for a period not exceeding six (6) months for the following reasons:
 - a) To examine the occurrence of any of the grounds stated under Article 33 of this Directive; or,
 - b) The Authority considers that the grounds are not sufficient to revoke the License; however, defects are required to be corrected within a specified time.
- 2) Whenever the Authority decides to suspend a License, it shall so notify the Licensee and provide a period of thirty (30) working days to respond to the Authority's Decision to suspend the License.
- 3) The Authority shall promptly render a final Decision, taking into account any arguments the Licensee presents in its response to the Authority's notification to suspend its License.
- 4) The Authority's Decision shall be in writing and indicate the grounds for suspension of the License and measures that the Licensee has to take to correct the defects within the time specified in the Decision.
- 5) Any Licensee aggrieved by a decision of the Authority to suspend the License may seek review of the decision of the Authority or pursue an appeal pursuant to the Proclamation.

35. Effect of License Revocation or Suspension

- 1) A Licensee whose License has been revoked or suspended shall cease its operations by fulfilling the following conditions:
 - a) Provide written proof to the Authority that subscribers of the Licensee have been given a minimum of six (6) month notice for Individual Licenses and a three (3) month notice for Class Licenses of its intention to terminate its operations;
 - b) Furnish the Authority with details of arrangements made to migrate existing subscribers and related records to another Licensee before the effective date of License revocation; and,
 - c) Provide an undertaking to the Authority that guarantees refunds to existing subscribers for prepaid services and has no outstanding obligation to any other Licensee or subscribers.
- 2) A Licensee is prohibited from performing any of the activities that have been the subject of the suspension.
- 3) Notwithstanding Sub-Article (1) of this Article, the Authority may authorize the Licensee in writing to carry on certain works for the purpose of winding up its affairs.

36. Return of a License

Where applicable, a Licensee whose License has been revoked in accordance with Article 33 of this Directive shall return the License to the Authority within ten (10) working days.

37. Lost License

- 1) Where applicable, if the Licensee has lost its License, it shall immediately notify the Authority of this fact in writing.
- 2) Where applicable, the Licensee shall submit an application for a replacement License accompanied by all documents as may be required by the Authority together with the prescribed fee.

**PART SEVEN
PROCEDURES FOR TRANSFER OF LICENSE AND SHARES**

38. Transfer or Re-assignment of a License

- 1) A Licensee shall not transfer or re-assign a License issued under this Directive without the written consent of the Authority.
- 2) The Authority may, when considering an application for the transfer or re-assignment, consider the same requirements and terms as if considering an application for the issuance of a new License.
- 3) The Authority shall communicate its Decision on an application for the transfer or re-assignment of a License to an Applicant within thirty (30) working days of receipt of the application stating the reasons for the Decision.
- 4) Where a Licensee applies for transfer or re-assignment of its License, it shall pay any outstanding fees due to the Authority.

39. Change in Shareholding

- 1) A Licensee shall seek the Authority's approval before consummating any proposed change in ownership, merger, or control of the License if the change in shareholding would increase the percentage holding of a shareholder already holding, or who, as a result of such sale or transfer, would hold (directly or indirectly), twenty-five percent (25%) or more of the issued shares then in issue having voting or economic rights in the Licensee.
- 2) The Authority shall notify the Applicant of its acceptance or refusal, stating the reasons for its Decision, within thirty (30) working days of receipt of the request for consent.
- 3) Where the Authority determines that the acquisition of ownership or control of the License is likely to lead to anti-competitiveness in that segment of the Telecommunications market, the Authority shall refuse the change in shareholding and notify the Applicant in writing, providing the reasons for the refusal.

PART EIGHT
COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

40. Compliance

The Authority shall monitor a Licensee's compliance with the provisions of the Proclamation and this Directive.

41. Enforcement

- 1) Where the Authority, consistent with the provisions of this Directive, the Proclamation, and other instruments that the Authority may issue, determines that a Licensee has violated the provisions of this Directive, it shall impose remedies pursuant to Article 52 of the Proclamation, that shall include:
 - a) Fines or restitution; and/or,
 - b) Suspension or revocation of a License.
- 2) Without prejudice to Articles 33-35 of this Directive and Sub-Article (1) of this Article, the Authority's remedies and sanctions shall be guided by the Council of Ministers Regulation issued pursuant to Article 52(6) of the Proclamation that determines the types of infractions that would result in license revocation, suspension, and other administrative measures and stipulate the penalties and the amount of fines to be paid.

PART NINE
MISCELLANEOUS PROVISIONS

42. Approvals from Other Government Agencies

- 1) A Licensee shall bear the responsibility of obtaining the approvals of other government agencies, local authorities, or other relevant authorities that may be required for the installation, placement, laying or maintenance of any facilities on, under, through or across any land or body of water.
- 2) Where required, the Authority shall provide its reasonable assistance to expedite the approval sought from other government agencies.

43. Conflict Between this Directive and License Conditions

Where any condition of a License is in conflict with any provision of this Directive, the provision(s) of this Directive shall prevail.

44. Register of Licenses

- 1) The Authority shall maintain a register containing:
 - a) All Individual, Class, and Radio Frequency Spectrum Licenses issued by the Authority; and,
 - b) The name and registered office of each Licensee.
- 2) The Authority shall make the register of Licenses publicly available on the Authority's website.

45. Prohibition of Use of License as Security

A Licensee shall not encumber, pledge, or otherwise use as security any License issued under this Directive for any purpose whatsoever without the prior written approval of the Authority.

46. Classification and Re-classification

- 1) The Authority, on its own accord, or in consultation with stakeholders, may classify or re-classify a Telecommunications Service referenced in this Directive.
- 2) Any existing License issued by the Authority that is affected by the classification or re-classification shall remain valid until the expiration date of that License.
- 3) A Licensee of any service affected by the provisions of such classification and/or re-classification shall be duly notified of this fact by the Authority in writing.
- 4) Where the Authority determines that a Telecommunications License may be classified or reclassified:
 - a) Under any of the categories of Licenses provided in Article 4 of this Directive, the basis for such classification or re-classification to the category shall be determined by the Authority; and
 - b) The Authority shall hold a consultative meeting with those Licensees affected by such Decision.

47. Operating Without a License

- 1) Any person who operates a Telecommunications Network and/or provides a Telecommunications Service without a valid License shall be liable to an administrative fine for the violation and an additional fine for each day that the violation persists after an order to desist has been issued by the Authority.
- 2) Any person who continues to operate a Telecommunications Network and/or provide a Telecommunications Service after the expiration of a duly issued License by the Authority shall be liable to an administrative fine equivalent to the initial fee for the relevant License and an additional fine for each day that the contravention persists after the expiration of the License, as established by the Regulation about infractions issued by the Council of Ministers.

48. Amendment

The Authority may, at any time, when it deems it necessary, amend this Directive by notifying all Licensees in advance and conducting a stakeholder consultation process in line with the provisions of the Proclamation.

49. Effective Date of this Directive

This Directive will come into force on the 9th day of July 2021.

DONE AT ADDIS ABABA ON THE 9TH DAY OF JULY 2021

**ENG. BALCHA REBA
DIRECTOR GENERAL
ETHIOPIAN COMMUNICATIONS AUTHORITY**

APPENDICES

APPENDIX A **LIST OF INDIVIDUAL LICENSES**

1. Unified Telecommunications Service License
2. Internet Exchange Point (IXP) License
3. Any other undertaking that the Authority may from time to time determine as an Individual License

APPENDIX B **LIST OF CLASS LICENSES**

1. Internet Service Provider License
2. Data Center Service Provider License
3. Hosting Service Provider License
4. Call Center Service License
5. Telecommunications Value Added Service License
6. Virtual Internet Service Providers (VISP) License
7. Very Small Aperture Terminal (VSAT) License
8. Global Mobile Personal Communications by Satellite (GMPCS) Landing Right Authorization
9. Private Networks and Closed User Group (CUG) Authorization
10. Satellite News Gathering (SNG) License
11. Indoor Telecommunications Facilities Installation and Maintenance Works License
12. Outdoor Telecommunications Facilities Installation and Maintenance Works License
13. Any other Telecommunications undertaking that the Authority may from time to time determine as a Class License

APPENDIX C **OTHER LICENSES**

1. Radio Frequency Spectrum License
2. Land Mobile Radio (LMR) License